



小林製薬 – Mold Grows In A Culture

2026年1月

免責事項

本資料に記載されている情報および見解は、情報提供のみを目的としており、金融、法律、税務、投資、会計、監査、その他いかなる種類の専門的アドバイスと解釈されるべきではありません。本資料には、純粋な歴史的事実ではない将来の見通しに関する情報が含まれている場合があります。そのような情報には、特に予測や予想が含まれる場合があります。本書に記載された予測や予想が実現することを保証するものではありません。

本資料に記載された情報および見解は、発表日現在のものであり、予告なしに変更または更新されることがあります。本書に含まれる情報および意見は、オアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッド（以下「オアシス」という。）が信頼できると判断した専有および非専有の情報源から得られたものであり、必ずしもすべてを網羅するものでも、正確性を保証するものでもありません。オアシスは、本書中の情報および見解の正確性を確保するために合理的な努力を払っていると考えていますが、かかる情報および見解の正確性、完全性、信頼性に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証も行いません。また、オアシスは、明示または黙示を問わず、かかる情報または意見の特定の目的に対する適合性または適合性について、いかなる表明または保証も行いません。いかなる場合においても、オアシスまたはオアシスの従業員、取締役、役員、関連会社、オアシスが管理・運営する投資ファンドは、契約、不法行為、過失、厳格責任、その他に基づくか否かを問わず、本書に起因する、または本書に関連する直接的、間接的、懲罰的、偶発的、特別、結果的損害、または利益、収益、使用の損失による損害について責任を負いません。

オアシスは、この文書に含まれる情報について、商標権、著作権またはその他の知的財産権を有する場合があります。"Oasis"およびオアシスのロゴは、Oasis Management Company Ltd.の商標です。その他の会社名、製品名、ロゴは、それぞれの所有者の商標です。本書の提供は、本書に含まれる、または本書に関連する商標、著作権、その他の知的財産権の使用許諾を与えるものではありません。

オアシスは、株主の皆様がオアシスと共同で議決権を行使されることを勧誘または要請するものではありません。 共同して議決権を行使する契約を締結している株主は、日本の大量保有開示規則に定める「共同保有者」とみなされ、日本の関係当局に株式保有総額の届出を行い、公開しなければなりません。 オアシスは、本資料、公の発言（書面、口頭を問わず、また媒体の如何を問わないものとする）や本ウェブサイトを通じて、その考えや意見を表明し、または他の株主と対話するためのその他の行為により、日本の金融商品取引法上、他の株主と共同保有者や特別関係者として扱われる意図を否定します。また、オアシスは、他の株主の保有する議決権の行使につき、当該株主を代理する 権限を受任する意思はありません。これらの資料は、専らオアシスの意見、解釈および推定を表すものです。オアシスは、オアシス・ファンドの投資顧問としての立場においてのみ、これらの意見を表明しています。

オアシスは、小林製薬の全ての株主に対し、定時株主総会においてオアシスの提案に賛成票を投じるよう要請します

オアシスの提案

川口均氏の社外監査役への選任

定款変更議案①
取締役会招集権者及び議長の社外取締役への変更

定款変更議案②
マンスリーレポートの共有

定款変更議案③
品質、安全管理の徹底

提案内容

- 小林製薬の常勤監査役は、2024年2月13日に、社外監査役は2024年2月21日に紅麹事件について報告を受けた。しかし、「本件問題を注視していく必要がある」としたのみで具体的な行動を起こさなかった
- 取締役会の構成が、紅麹事件を経て大きく変化したにもかかわらず、監査役会の構成は一切変わっていない
- オアシスが提案する川口氏は、2018年に発覚した日産自動車におけるカルロス・ゴーン会長（当時）の金融商品取引法違反事案において、同社の執行役員として、同社のガバナンス改善、及び株主の利益を守るために告発を行った経験を有しており、適任である
- 取締役会の招集権者と議長をいずれも社外取締役とするための定款変更案
- 紅麹問題後の再発防止策において、取締役会招集権者及び議長を社外取締役に変更するための定款変更を行い、取締役会の監督機能を強化することが掲げられていた。
- 2025年3月の定時株主総会における定款変更議案が創業家側等の反対によって否決されたことから、未だ取締役会議長体制の変更は実現していない
- 社外取締役への、会社の重要情報が記載されているマンスリーレポートの共有を必須化する定款変更案
- 紅麹問題においては、社外取締役への情報共有体制の不備が事実検証委員会の調査報告書にて指摘されているが、当該定款変更を行うことで、今後は社外取締役への情報伝達が迅速かつスムーズに行われる
- また、監査役らが目にしている情報と同等の情報を社外取締役が取得することになり、執行側の恣意的な情報の取捨選択を防ぐことが可能
- 小林製薬が「商品の品質、安全管理はすべてに優先する」ことを明記する定款変更案
- 小林製薬は、紅麹事案の発生を受けた再発防止策において、「品質・安全に関する意識改革」を掲げていたにもかかわらず、2025年9月9日付「メンズケシミンプレミアムオールインワンクリーム」の自主回収を公表
- また、従前の自主回収の際も再発防止および品質管理の徹底を謳っているものの、継続的に再発している

推奨される投票行動

賛成

同時に、オアシスは、小林製薬の全ての株主に対し、定時株主総会において 小林章浩氏および、片江善郎氏に対して反対票を投じるよう要請します

小林製薬の提案

小林章浩氏の取締役への
選任

片江善郎氏の取締役への
選任

提案内容

- 小林製薬は創業家からの脱却を目指すとしつつも、小林一雅氏の特別顧問への登用や、小林章浩氏の取締役への推薦を行っており、言行不一致である
- また、小林章浩氏の取締役への登用に関して、当初株主に対して補償対応に専任する旨の説明があったものの、実態としては報酬委員会の委員を務めるなど、その他の業務も行っている
- 取締役補償担当でありながら、公の場に姿を現すことはなく、説明責任からも逃れている
- 過去1年超にわたり小林製薬は被害者への補償対応を行っており、業務フローが確立されているため、同氏が不在であっても補償対応に実質的に問題はない

- 片江氏は、紅麴事件発生前の招集通知にて、「危機管理やコンプライアンスに関して高い見識」を有しているとの説明文があったものの、その知見を特段活用することなく、本件における被害の拡大を招いた
- 2025年3月の定時株主総会においては小林製薬は同氏の推薦理由として、「本事案の発生前後の経緯を知る人材として、経営に関与いただくため」としている。
- オアシスは、2025年12月期において、紅麴事件の前後の経緯を含めた、業務の引継ぎは完了していると考えており、小林製薬のガバナンス不全の一因であった同氏を引き続き登用する必要はないと考えている

推奨される投票行動

反対

1. オアシスについて

2. 紅麹事件の詳細について

3. 小林製薬に対する過去のエンゲージメント

4. 小林製薬におけるガバナンス不全について

- 取締役会の構成

- 監査役会の構成

5. オアシスの提案の概要

- 川口均氏の社外監査役への選任

- 定款変更案議案

6. 株主代表訴訟の詳細

7. 過去のキャンペーン資料の抜粋

日本におけるオアシスのエンゲージメント

オアシスは

23年間以上

にわたり、日本企業への投資を行ってきた

オアシスは「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》を遵守しており、投資先企業の長期的な価値を向上させるために、必要に応じて

エンゲージメント

を行っている

オアシスは、様々な企業の成長、コーポレート・ガバナンスの改善、及び企業価値の向上に貢献



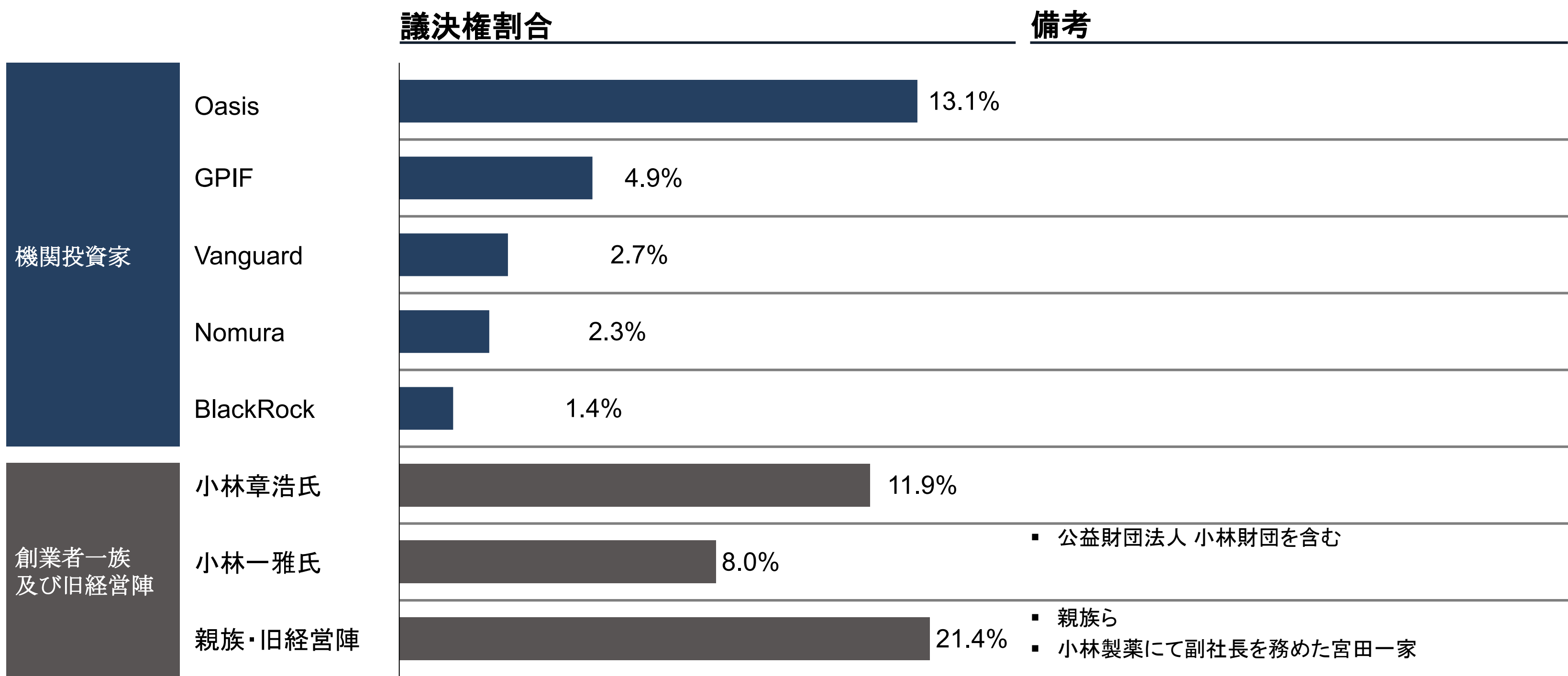
オアシスは小林製薬の長期的な株主であり、対話を通して小林製薬の食品衛生管理体制の向上に努めてきた

オアシスの小林製薬に対するエンゲージメントの履歴

日付			日付		
2023/8/28	IR面談		2025/1/24	書簡（取締役及び監査役宛て）	
2023/12/18	IR面談		2025/2/19	小林製薬の臨時株主総会	
2024/3/4	IR面談		2025/3/4	IR面談	
2024/3/22	紅麹事件の公表		2025/3/28	小林製薬の定時株主総会	
2024/4/17	書簡		2025/4/3	株主代表訴訟の提訴	
2024/5/16	山根取締役との面談		2025/4/7	書簡	
2024/5/21	IR面談		2025/5/29	議事録閲覧請求①	
2024/6/21	書簡		2025/6/17	IR面談	
2024/7/10	書簡		2025/8/6	議事録閲覧請求②	
2024/7/24	小林取締役との面談の中止の連絡		2025/8/21	豊田取締役との面談	
2024/8/6	書簡		2025/9/17	書簡	
2024/9/4	書簡		2025/11/21	大田取締役、高橋取締役との面談	
2024/9/12	IR面談		2025/12/1	IR面談	
2024/9/20	山根取締役との面談		2025/12/10	議事録閲覧請求③	
2024/12/4	中川執行役員（CFO）との面談		2025/12/22	書簡	

オアシスは小林製薬の最大の株主として、そのコーポレート・ガバナンス改善への取り組みを継続している

主要機関投資家および創業一族による議決権保有状況⁽¹⁾



出典: 会社開示、ブルームバーグ、オアシス推定

1. オアシスについて

2. 紅麴事件の詳細について

3. 小林製薬に対する過去のエンゲージメント

4. 小林製薬におけるガバナンス不全について

- 取締役会の構成

- 監査役会の構成

5. オアシスの提案の概要

- 川口均氏の社外監査役への選任

- 定款変更案議案

6. 株主代表訴訟の詳細

7. 過去のキャンペーン資料の抜粋

数字で見る小林製薬

(別途明記され無い限り、2024年12月時点)

時価総額
(2025/12/12日現在)

3,900
億円

従業員数

3,615
人

24年度の売上高

1,656
億円

24年度の営業利益

248
億円

24年度の営業利益率

15.0%

ヘルスケア関連
売上高

519億円

紅麹による健康被害事件の概要

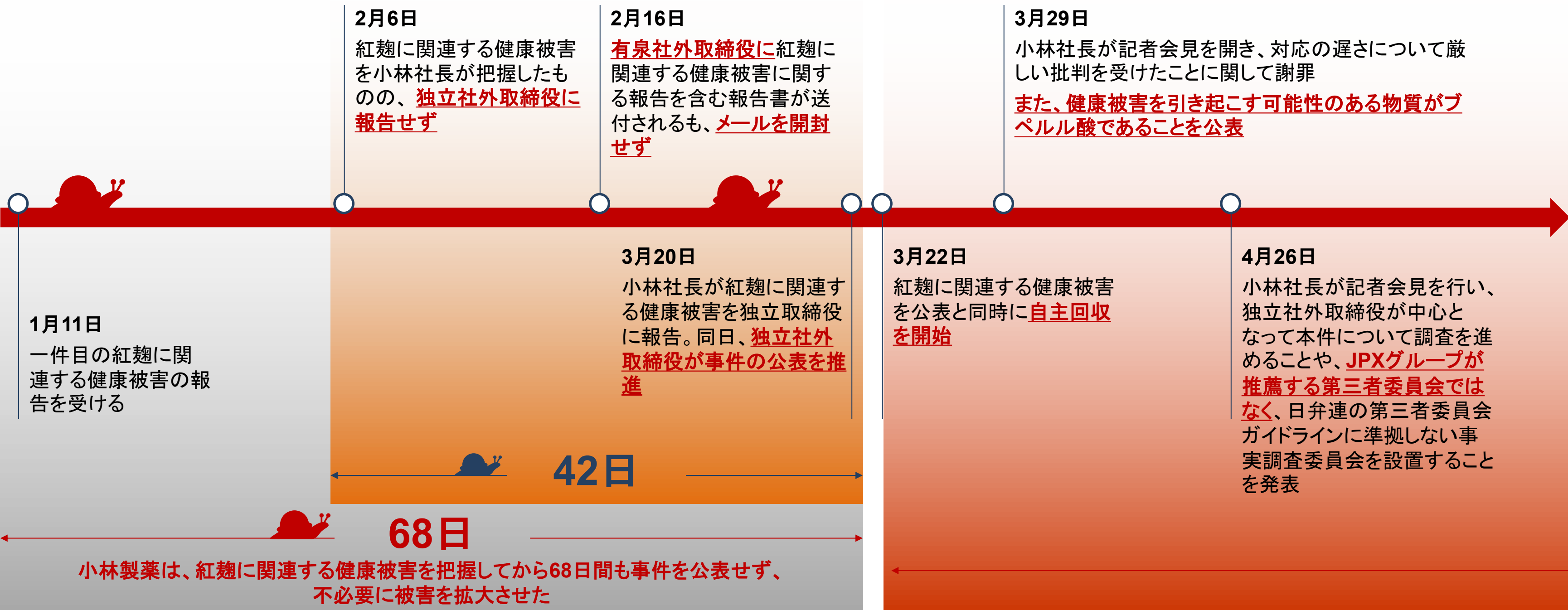


2024年3月22日に小林製薬は紅麹製品**50万袋の自主回収**を発表。

当該サプリメントから青カビに関連した**有毒物質**が検出され、その結果、発表当時に5人の死者が出たと報じられている。

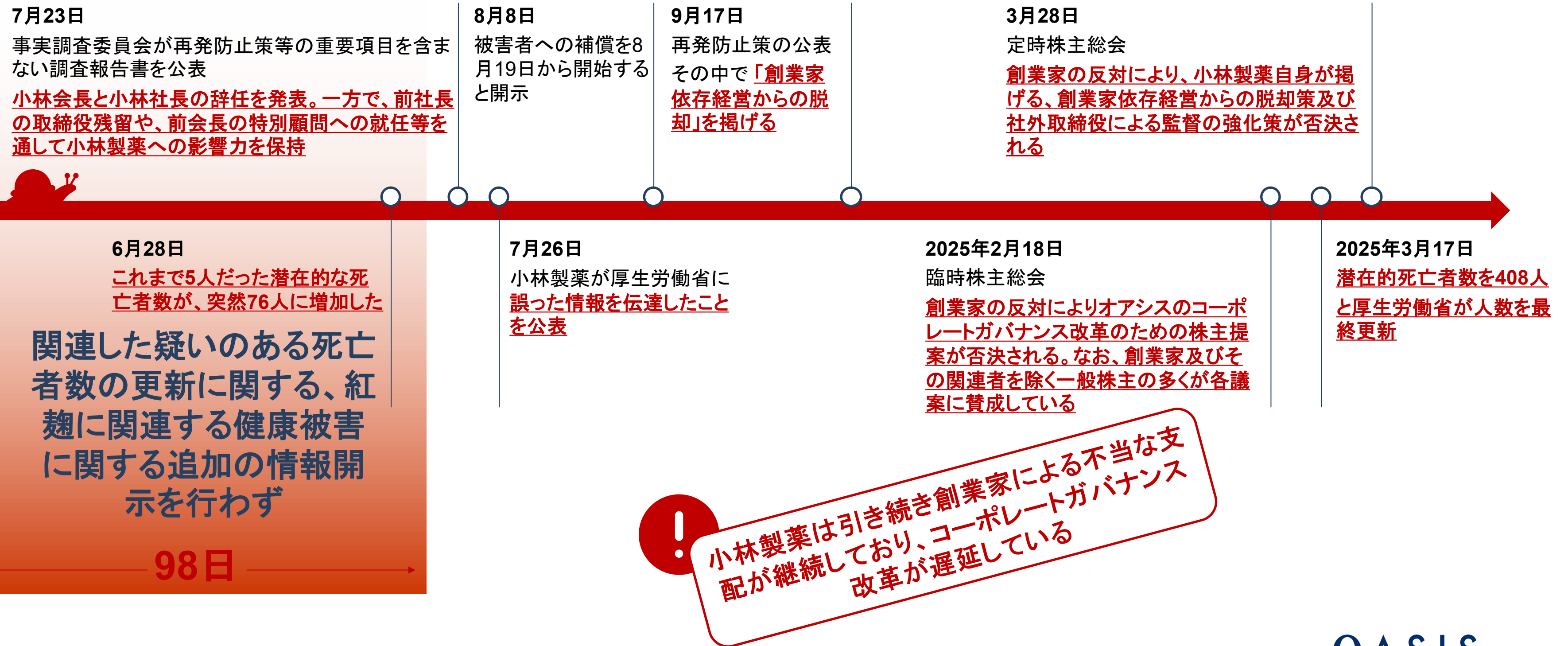
遅きに失した小林製薬の紅麹事件における初動

紅麹に関連する健康被害事件のタイムライン



独立社外取締役もまた、最新の情報の公表に消極的な姿勢を示している

紅麴に関連する健康被害事件のタイムライン



1. オアシスについて

2. 紅麹事件の詳細について

3. 小林製薬に対する過去のエンゲージメント

4. 小林製薬におけるガバナンス不全について

- 取締役会の構成

- 監査役会の構成

5. オアシスの提案の概要

- 川口均氏の社外監査役への選任

- 定款変更案議案

6. 株主代表訴訟の詳細

7. 過去のキャンペーン資料の抜粋

オアシスは、小林製薬の全ての株主に対し、2025年2月の臨時株主総会において小林製薬のガバナンス体制の再構築を図るための議案を提出

提案

第1号議案

紅麴事件の再調査を行う
調査者の選任

提案内容

- 小林製薬の業務および財産の状況を調査するため、牛島信氏を選任
- 事実検証委員会には下記問題点があるため、牛島信氏は、調査者として選任された場合、内部統制システム及び品質管理体制の当否に関する調査を含めた紅麴事件の根本的な原因や、事件公表後の対応の調査を実施
 - － 調査は小林製薬のリーガルアドバイザーの協力のもと行われたため、完全な独立性を有していない
 - － 調査中に発見事項や指摘事項を調査対象である社内取締役らと共有し、討議している点において、調査の独立性や調査結果の客観性に疑義あり
 - － 調査範囲が限定的で、2024年3月22日に公表された事件以降についての調査を対象外としている
 - － 通常の第三者委員会とは異なり、事実検証委員会は再発防止策の提言を行っておらず、現任の取締役
にその策定を委ねている

第2号議案

新たな独立社外取締役
の選任

- 高い専門性を有した、独立した多様な取締役3名を新たに選任
- リッチ・ヤング氏は、製造物責任実務に精通した弁護士であり、品質管理やコンプライアンスを遵守する企業文化の構築に関して深い経験を有する
- トモコ・チュウバチ氏は、経験豊富な医師であり、医薬品の製造開発における品質管理基準を熟知しており、医薬品製造事業や食品事業での実務経験を有さない現任の独立社外取締役のスキルを補完する役割を担える
- 中村芳生氏はコーポレート・ガバナンスの専門家であり、第三者委員会による調査などで豊富な経験を有するコーポレートガバナンスの専門家

オアシスは2025年3月の定時株主総会にて小林一雅氏を特別顧問とすることの是非を問う勧告的決議案を提案したものの、小林製薬は拒否

OASIS 勧告的決議案

小林一雅氏を特別顧問に据えることの是非を問う株主意思確認

- 紅麹による健康被害事件によって、小林製薬の現取締役による様々な経営上の失策が表面化した
 - － 平時における適切な品質・安全管理体制の構築や運用の懈怠、並びに、従業員に対する不十分な安全衛生及びコンプライアンス教育
 - － 紅麹事件における消費者の健康と安全を守るために必要な措置の懈怠
- 特別顧問は、会社法上、株主が法的な責任を追及することができない地位であり、コーポレートガバナンス上懸念が存在する
- 創業家は小林製薬に対し不当且つ強大な影響を今もなお与えており、紅麹事件からの再起を図る小林製薬を妨害している
- また、小林製薬自身も創業家からの脱却を目指している一方で、来る定時株主総会の議案として小林章浩氏を取締役候補として上程し、小林一雅氏の特別顧問への留任を図る態度はその方針と正反対であった
- そこで、オアシスは勧告的決議案として、小林一雅氏を特別顧問とすることの是非を問う株主意思確認を定時株主総会にて提案
- しかしながら、小林製薬は上記の勧告的決議案を株主総会の議案として上程せず、創業家関連株主を除く一般株主の意思を確認することを拒否した。かかる行為からも、小林製薬が、引き続き創業家の影響力の下、一般株主の意見を軽視し続けている事実が伺われる。

オアシスは2025年3月の定時株主総会にて、紅麹事件からのコーポレートガバナンス改善及び脱創業家のためのキャンペーンを展開

小林製薬の取締役候補者



小林章浩氏



片江善郎氏



大田嘉仁氏



高橋昭夫氏



オアシスの見解

- 小林製薬は創業家からの脱却を目指すとしつつも、来る取締役候補者の人選を見るに、創業家出身である小林章浩氏は取締役候補者として残り、且つ小林一雅氏も特別顧問としての地位を維持しつつ、非創業家の山根氏、伊藤氏、佐々木氏、有泉氏は退任する形となっており、創業家による経営関与を維持する意図は明白
- 同氏はスキルマトリックスにおいてリスクマネジメントに専門性を有しているが、紅麹事件において適切な対応を講じるように取締役会に促すことを懈怠
- 非創業家出身の委員として、人事指名委員会において小林家の影響力を排除し、小林製薬の脱創業家への歩みをサポートすることに失敗し、実質的に創業家に言われるがままに対応している
- 大田嘉仁氏並びに高橋昭夫氏は、2019年に発覚した株式会社MTGの子会社における不適切会計を受け、2019年以降2023年12月に至るまで同社の取締役を務めていたが、2024年12月に再び同社子会社の不適切会計が発覚しており、同氏らの登用により小林製薬のコーポレートガバナンスが改善するかは疑問
- 山根氏は新任の取締役候補者はその条件として小林一雅氏の特別顧問留任を承諾している旨の発言をしており、小林製薬のコーポレートガバナンス不全は明確

また、小林製薬は、脱創業家経営を実現すべく自発的にガバナンスの改善に資する定款変更議案を上程したものの、創業家の反対で否決された

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

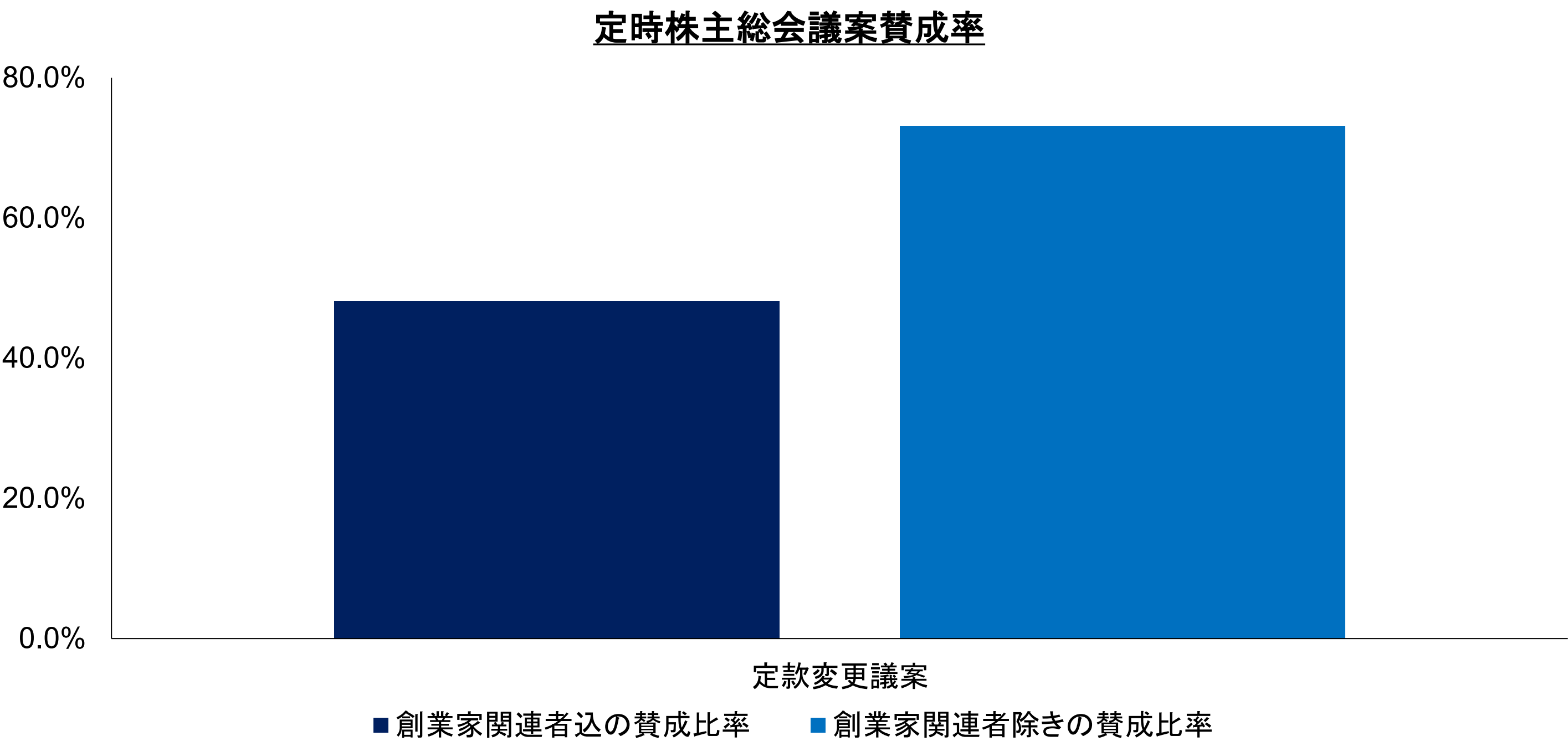
現行定款	変更案
第1条～第25条（条文省略） （取締役会の招集権者および議長） 第26条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役会長または取締役社長</u> が招集し、その議長となる。 ② <u>取締役会長および取締役社長</u> に事故あるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、 <u>他の取締役</u> がこれに当たる。	第1条～第25条（現行通り） （取締役会の招集権者および議長） 第26条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役会において予め定めた社外取締役</u> が招集し、その議長となる。 ②前項の <u>社外取締役</u> に事故あるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、 <u>他の社外取締役がこれに当たり、社外取締役のいずれにも事故あるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、社外取締役でない取締役</u> がこれに当たる。
第27条～第44条（条文省略）	第27条～第44条（現行通り）

- 小林製薬は、当該議案の上程理由を下記としている

2024年9月17日付当社プレスリリース「再発防止策策定に関するお知らせ」において、コーポレート・ガバナンスの抜本的改革として「社外取締役による監督の強化」を掲げており、その内の一つのアクションとして「取締役会の実効性を担保するため、これまでは会長が務めていた議長の役割を社外取締役が担うこととする。この取扱を恒久的な者とするために必要な定款変更を実施する。」としていました

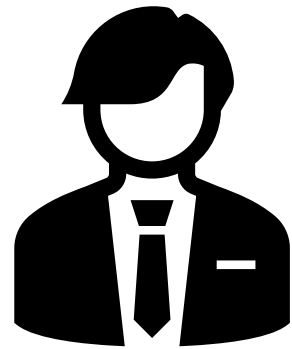
- しかしながら、当該議案は創業家の反対等により否決されており、小林製薬のガバナンス改革を創業家が拒否していることが明らかになった

結果として、創業家関連者を除いた定款変更議案の賛成率は2/3を超す



- 勧告的決議の上程の拒否の姿勢からも、小林製薬自身が掲げる脱創業家依存の経営の実効性に疑義がある
- また、上記の結果からも明らかなとおり、小林家は小林製薬のコーポレートガバナンスの改善に反対している

2025年7月に開催された小林製薬の投資家スモールミーティングにおいても、オアシスと同様の要望がなされた



Investor A

“

- 会社は脱創業家色を押し出しているが、定款変更も否決され、結果的に小林章浩取締役は報酬委員会の委員も務め、事前の説明にあった補償業務専念という会社の主張も揺らいでいる
- 小林章浩氏は補償担当であるが、具体的な業務内容が不明であるので開示してほしい



Investor B

“

- 事実検証委員会の調査は改善の余地があり、一般株主は相応な再調査は必要だと思っていると、臨時株主総会の結果からも明らかである
- (再調査を行うことで補償業務に遅延が発生するとの会社の説明に対して)再調査と補償業務は両立できるはず

1. オアシスについて

2. 紅麹事件の詳細について

3. 小林製薬に対する過去のエンゲージメント

4. 小林製薬におけるガバナンス不全について

- 取締役会の構成

- 監査役会の構成

5. オアシスの提案の概要

- 川口均氏の社外監査役への選任

- 定款変更案議案

6. 株主代表訴訟の詳細

7. 過去のキャンペーン資料の抜粋

1. オアシスについて

2. 紅麹事件の詳細について

3. 小林製薬に対する過去のエンゲージメント

4. 小林製薬におけるガバナンス不全について

- 取締役会の構成

- 監査役会の構成

5. オアシスの提案の概要

- 川口均氏の社外監査役への選任

- 定款変更案議案

6. 株主代表訴訟の詳細

7. 過去のキャンペーン資料の抜粋

小林製薬は引き続き「顧問」職を利用し旧経営陣を登用し続けている

「顧問」は会社法上、株主が法的な責任を追及することができない地位であり、コーポレートガバナンス上懸念が存在



小林 一雅会長
(当時)

- 2024年7月23日に代表取締役会長の辞任を発表
- 人事指名委員会の推薦により、小林製薬の「特別顧問」に就任



山根聡社長
(当時)

- 2025年3月の定時株主総会をもって小林製薬の代表取締役社長を退任
- 同定時株主において、今後の去就について株主から質問されたところ、明言を避けた
- 2025年6月16日に公表された同社のコーポレートガバナンス報告書にて突如顧問に就任したことが発覚



オアシスの懸念

- 取締役会は、小林前会長を引き続き「特別顧問」として関係性を維持することを決定
- 会長ではないにも関わらず、会長時代に使用していた会長室を引き続き使用しており、実質的に取締役ですらない者が小林製薬に多大な影響力を有している可能性
- 特別顧問としての報酬も社内規程上の通常の顧問報酬の4倍で、契約期間も一般的契約期間より1年長いと報道されており、不当に優遇されている。これは、人事指名委員会が実質的に創業家の言いなりになっていることを示唆
- 一部報道によると同氏は人事指名委員会の外部アドバイザー一経由で自身の意向を反映している疑い

- 小林一雅氏同様、顧問として関係性を維持することを決定
- 小林製薬は、顧問職がコーポレートガバナンス上の懸念を抱えていることを熟知しながら、山根氏の登用を決定している
- 小林製薬は、紅麹事件での初期対応の遅れの原因である3名の社内取締役を引き続き何らかの役職で起用しており、旧態依然とした体制が維持されている

小林製薬では足許でもリコールが発生。特に、ケシミンクリームにおいては2023年にもリコールがあり、再発防止策および品質管理体制が機能していない

2025年9月5日
更新日 2025年9月9日

印刷

「メンズケシミンプレミアムオールインワンクリーム」（医薬部外品）
自主回収のお詫びとお知らせ

小林製薬株式会社（社長：豊田賢一、本社：大阪市）が製造販売しております「メンズケシミンプレミアムオールインワンクリーム」におきまして、製品の出荷時点では問題ない状態でしたが、時間の経過とともに内容物の水分がわずかに揮発した可能性により、有効成分ナイアシンアミドが濃縮されることが判明しました。

現時点で規格内であっても使用期限（3年）内に規格を逸脱となる可能性が否定できないことから、自主回収することといたしました。尚、現時点では本件に起因する健康被害の報告はございません。

お客様をはじめ関係各位には、多大なるご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

弊社といたしましては、原因を一刻も早く究明するとともに品質管理に万全を期し、再発防止に徹底して取り組んでまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

出所：小林製薬プレスリリース

2025年2月6日
更新日 2025年2月14日
更新日 2025年5月16日

印刷

サラサーティコットン100オーガニックコットン48枚
お詫びと交換のお知らせ

小林製薬株式会社（本社：大阪市、社長：山根聡）が製造販売しております「サラサーティ コットン100 オーガニックコットン 48枚」において、表面シートの表裏が逆になり、オーガニックコットンと合成繊維（PET/PE）の混合シートが肌側になっていることが判明しました。

お客様をはじめ関係各位には、多大なるご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

これを受け、当社が定める仕様とは異なる製品であることから、ご購入されたお客様につきましては、交換対応させていただきます。

当社といたしましては、製造管理に万全を期し、再発防止に徹底して取り組んでまいりますので、ご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

なお、おりものシートとしての基本性能や安全性に問題はございません。



オアシスは、小林製薬が小林章浩社長（当時）の下、杜撰な管理体制で紅麹サプリを製造し、健康被害を誘発したと考えている

紅麹の有効成分であるロバスタチンは、アメリカでは医薬品に分類されている

ロバスタチン (lovastatin)

米国では承認されている高コレステロール血症治療薬であるが、日本国内では未承認。副作用として、筋肉痛や圧痛、虚弱などを伴うミオパチーがあげられ、高度な症状として、急性腎不全につながる横紋筋融解症が報告される。高用量のロバスタチン摂取、ほかの脂質異常症治療薬等との併用により副作用が発生しやすく、またロバスタチンはCYP3A4基質であるため、強力なCYP3A4阻害剤やグレープフルーツジュースとの併用により副作用発症のリスクが増大する。

しかし、小林製薬は不適切な品質管理体制のもと当該製品を製造

また、前記2.5.1のとおり、紅麹原料の生産能力は強化されてきたにもかかわらず、紅麹原料の製造設備を含む製造ラインの品質管理を含めた業務については、現場の担当者にはほぼ一任される状況となっており、人手不足が常態化していた。

そして、大阪工場に関しては、本件問題の原因であるか否かは不明であるものの、当委員会によるインタビューにおいて、①問題となる本件製品に用いられた原料ロットの製造時（2022年11月上旬）に、その乾燥工程において、乾燥機が壊れて当該原料ロットの紅麹菌が一定時間乾燥されないまま放置されていたこと、②紅麹を培養するタンクの蓋の内側に青カビが付着していたことがあり、その旨を品質管理担当者に伝えたところ、当該担当者からは、青カビはある程度は混じることがある旨を告げられたことがあること、③大阪工場から紀の川工場へ紅麹製造ラインを移設する際、製造における乾燥工程の設備の一部である排気ダクトの深奥部が目詰まりしていることが発見され、それまで適切に排気できていなかった可能性があることを述べる者がいた。

小林章浩氏の職責に関して、従前の説明内容と実態が異なる

小林製薬が説明する小林章浩氏を登用する理由



今後については、小林章浩代表取締役社長より、被害を生じさせてしまった方々への責任を最後まで果たしたい旨の強い意向が表明されました。今後、当社にとって被害者の方々への謝罪と補償に努めることが何よりの優先事項であり、創業家出身の小林章浩氏が取締役に残り、補償対応に専任することには意義があると考え、取締役補償担当の職に選定することとしました。

2024年7月23日「事実検証委員会の調査報告を踏まえた取締役会の総括について」



オアシスの懸念

- 株主への説明として、小林章浩氏は紅麹事件の補償業務に専念するとされていたものの、実際は小林製薬の報酬諮問委員会の委員を務めるなど、補償業務以外も行っている
- また、補償業務担当の取締役でありながら、記者会見や決算説明会等の公の場において説明責任を果たさず、主に部下の執行役員に説明を委任しているため、補償業務にどのように関与しているのか(或いはしないのか)が不透明である
- また、補償業務に関しても、着実に補償が行われ、業務フローの確立されているとオアシスは考えており、小林章浩氏を引き続き継続的に登用する必要性は無いと考えている

豊田賀一現代表取締役社長は、当時の取締役らの対応に問題があったことを認識しながら、小林製薬の脱創業家依存に否定的

記事における豊田現社長の紅麹事件の振り返り



紅麹問題では健康被害の把握から公表までに2カ月以上かかった。問題発生当時、対応を協議した「グループ執行審議会（GOM）」に執行役員として参加していた豊田社長は「原因究明を優先したが、すぐにでも摂取をやめるよう呼びかけるべきだった。保身の意識がなかったと言いきれない」と説明した。

一連の判断には、創業家の意向をくむ企業体質が影響したとされ、同社は「脱・創業家依存」を掲げている。

産経新聞 2025年6月4日

——大株主で香港系ファンドのオアシス・マネジメントとも定期的なコミュニケーションは取っているのでしょうか。

特定の株主を優遇するのはよくありませんので、そこは気を付けていますが、必要に応じて対話しています。彼らの主張（ダイヤモンド編集部注：脱創業家を掲げ、25年3月の定時株主総会では小林社長の取締役留任に反対）は変わらないと思うのですが、われわれの主張（同：小林元社長を補償担当の取締役として留任）も変わりません。

ダイヤモンドオンライン 2025年12月20日



オアシスの懸念

- 豊田社長は、紅麹事件の初期対応に関して、当時の小林章浩氏を含む、グループ執行審議会（GOM）出席者に保身の意識があったことを示唆している
- 事実、GOMの録音は2024年2月20日以降中止しており、事後的な責任追及に備えた隠ぺいの疑いもある
- なお、豊田社長も当時のGOMのメンバーであり、経営陣としての責任を負うべきである
- 小林製薬がもし小林章浩氏を引き続き取締役候補として推薦する場合、それは会社の利益よりも自己の保身を優先した人物の取締役への推薦を意味している

片江氏は社外取締役の中で唯一、2025年3月に開催された定時株主総会で退任せず、責任を取らずにいる



【ご参考】

当社の取締役候補者が有する知識・経験・能力等の専門性は以下のとおりです。

取締役	企業経営	グローバル ビジネス	組織 マネジメント ・人材開発	ESG・ サステナビリティ	マーケティング ・営業	財務 ・会計	法務・ リスクマネジメント	DX・IT ・デジタル	研究開発 (新設)	医療・医薬 (新設)
大田 嘉仁	●	●	●	●						
豊田 賀一		●	●		●					
松嶋 雄司			●						●	●
小林 章浩	●	●	●	●	●			●		
片江 善郎		●	●	●			●			
高橋 昭夫	●		●			●				
毛利 正人	●	●	●	●		●	●			
松本 真輔			●	●			●			
楠本 美砂		●	●		●			●		
門川 俊明			●						●	●

(注) 上記一覧表は、各取締役候補者が有する全ての知識・経験・能力等を表すものではありません。

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

同氏は、株式会社小松製作所の執行役員として、特にグローバル企業における危機管理やコンプライアンスに関して高い見識と豊富な経験を有しています。こうした経験と実績から、当社の経営全般について提言いただくことにより、国際事業の強化を進める当社の経営戦略に対する適切なモニタリングや中長期的な企業価値を高めることに寄与しています。こうした経験と実績を踏まえて、引き続き当社の企業価値向上に貢献する助言・監督を行うことを期待し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の取締役として経営に関与された経験はありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。

- 片江氏は、紅麹事件発生前の招集通知にて、「危機管理やコンプライアンスに関して高い見識」を有しているとの説明文があったものの、その知見を特段活用することなく本件における被害の拡大を招いた
- 2025年3月の定時株主総会においては小林製薬は同氏の推薦理由として、「本事案の発生前後の経緯を知る人材として、経営に関与いただくため」としている。
- オアシスは、2025年12月期において、紅麹事件の前後の経緯を含めた、業務の引継ぎは完了していると考えており、小林製薬のガバナンス不全の一因であった同氏を引き続き登用する必要はないと考えている

1. オアシスについて

2. 紅麹事件の詳細について

3. 小林製薬に対する過去のエンゲージメント

4. 小林製薬におけるガバナンス不全について

- 取締役会の構成

- 監査役会の構成

5. オアシスの提案の概要

- 川口均氏の社外監査役への選任

- 定款変更案議案

6. 株主代表訴訟の詳細

7. 過去のキャンペーン資料の抜粋

会社法上の監査役の権限

(監査役の権限) 第三百八十一条

- 1 監査役は、**取締役**(会計参与設置会社にあつては、取締役及び会計参与)**の職務の執行を監査する**。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
- 2 監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の**業務及び財産の状況の調査**をすることができる。
- 3 監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(監査役による取締役の行為の差止め) 第三百八十五条

- 1 監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為**その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。**
- 2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

- 監査役は会社法上、取締役の職務執行を監査する義務を有しており、その手段として自発的に業務状況の調査を行うことが可能
- また、法令違反の疑いがある場合はその行為をやめることを請求することも可能であり、非常に強力な権限と責任を有している

紅麴事件における対応遅延の一因となった監査役会の構成が、事件後も全く見直されていない

社内監査役



山脇 明敏
監査役就任:2019年



川西 貴
監査役就任:2021年

社外監査役



八田 陽子
監査役就任:2015年



森脇 純夫
監査役就任:2023年

- ・ 八田氏および山脇氏は、いずれも1期以上にわたり監査役を務めており、紅麴事件においては、経営に対する監督を主導すべき立場にあった
- ・ それにもかかわらず、監査役が何ら具体的な行動を起こさなかった事実は、現行の監査役が適切な監督を行う能力を欠いていることを示している

小林製薬の監査役は紅麹事件に関して早期に報告を受ける立場にあったにも関わらず、具体的な行動を起こさず事態の悪化を招いた

3.6.2.2 社外監査役に対する情報共有の状況

監査役のうち常勤監査役はGOMメンバーであり、2月13日付GOMにて本件問題を把握した。そして、山脇常勤監査役は、2月16日(金)に、2月21日(水)に開催される予定の監査役会(以下「2月21日付監査役会」という。)の資料として、八田社外監査役及び森脇社外監査役に対して、1月度のマンスリーレポートの一部を印字したものを発送した。八田社外監査役及び森脇社外監査役は、当該マンスリーレポートの一部について、2月21日付監査役会において常勤監査役から説明を受け、初めて、本件問題を認識した。

2月21日付監査役会においては、常勤監査役から本件問題の概要について説明を行い、社外監査役との間で質疑応答が行われた。2月21日付監査役会における本件問題についての総括は、監査役会としても本件問題を注視していく必要があることが確認されるとともに、事案の性質上、小林製薬としてのアクションが遅くなってしまうといけないというものであった。

なお、監査役会においては、毎月約15~20通程度のマンスリーレポートについて議論しており、通常、1通のマンスリーレポートについては2分~3分程度の時間がかけられるにとどまっていた。2月21日付監査役会における本件問題についての議論に費やされた時間は、本件製品の製品説明を含む報告と質疑応答を合わせて10分弱であった。

常勤監査役である山脇氏と川西氏は執行部が主催する会議であるGOMの出席者であり、いち早く情報を入手していたにも関わらず、監査役職責を全うせずに事態の悪化を招いた。また、社内規程上、議事録作成が要請されていたにもかかわらず、GOMの議事録不作成を黙認し続けた。

同様に、社外監査役も紅麹事件に関する報告を受けたものの、「注視」するのみで具体的な行動を起こさなかった。

また、監査役会における紅麹事件の議論に費やされた時間はわずか10分と、監査役がその経験不足から事態の重要性を適切に認識できていない。

また、小林製薬に著しい損害を与えうる不祥事であるにもかかわらず、監査役会への追加の報告も遅きに失している

4.3.1.3 社外役員への情報共有の不備

省略

また、社外監査役との関係では、前記3.6.2.2のとおり、2月21日付監査役会において、常勤監査役から本件問題について報告がされ検討も行われていたが、通常、毎月約15～20通程度のマンスリーレポートが検討対象となっていたため、本件問題について検討が行われた時間は10分弱に留まっていた。

その後、社外監査役に対する情報のアップデートが行われたのも、2月21日付監査役会から1か月が経過した3月20日（水）になってからであった。このような情報共有のタイミングが適切であったとはいえない。

監査役らは、紅麹事件が「著しい損害が生ずるおそれ」があることを見過ごし、追加の報告要請や調査を怠り、事態の悪化を招いた

事実検証委員会においても、監査役会での議論時間が不十分であったと指摘している

社外監査役への追加報告にも1カ月もの時間を要しており、実際には「注視」すらされていなかった

監査役はオアシスの提訴請求に対する不提訴理由通知書において、保身のために事実検証委員会の調査報告を踏まえた取締役会の総括内容を一方的に翻している

事実検証委員会の調査報告を踏まえた
取締役会の総括について
2024年7月23日

取締役会による事後的検証の総括は、次のとおりです。

省略

④公表時期の是非については、**2024年3月22日の公表は適切でなかったと言わざるを得ません**。他方で、③法規制への適合性確認については、いまだ原因究明が継続中であり、その結果や行政処分を待ちながら、検討を続けてまいります。

(監査役らによる)
提訴請求の不提訴理由通知書
2025年1月21日

以上のような観点を踏まえ、また、上記イで述べた当社の社内取締役の3名がそれぞれ本件健康被害について初めて報告を受けた際の報告内容にも照らして検討すれば、各社内取締役が本件健康被害について報告を受けてこれを認識した時点で、本件製品との因果関係等についてある程度の確度をもって判断できない状況で直ちに公表しなかったとしても、その判断が著しく不合理とは言えないものとする。

- 事実検証委員会の報告を受けて、小林製薬の取締役自身が、本件の総括として2024年3月22日の公表は適切ではなかったとしている
- 一方で、オアシスからの提訴請求を受けた監査役は、取締役の提訴を行わないとの判断を下した理由を説明する書面にて、取締役会の総括とは真逆の結論に至っている
- これは、もし監査役が取締役の公表時期が不適切だと断じた場合、監査役らも紅麹事件の報告を受けていた中で異議を唱えなかったことによる善管注意義務が認定されることを恐れた保身である
- 小林製薬においては、監査役と少数株主の利益が一致していない状況であり、監査役がその善管注意義務を全うすることは期待できない
- 今後の再発防止策の適切な実行の監視や、小林製薬のコーポレートガバナンスの真の強化を目的とするのであれば、現在の構成に変更を加えることが必要

監査役らも、役員報酬の一部辞退を行っている

2. ②社外取締役及び監査役の報酬の一部辞退

社外取締役及び監査役より、当社の企業価値向上に向けて、全社一丸となって再発防止策を実行していくに当たり、社内の役職員との信頼関係をより一層強めて取組を進めるべく、以下のとおり、報酬の一部を辞退する旨の申し出があり、当社としてこれらの申し出を受けることとしました。

社外取締役4名	月額報酬額の10%×3か月
監査役4名	月額報酬額の10%×3か月

- ・ 紅麴事件に起因して、監査役も報酬の一部辞退を行っており、一定程度の自責の念を監査役が有していたと考えられる
- ・ それにもかかわらず、小林製薬や2025年の定時株主総会にて監査役会の補強を行っておらず、会社の監査体制の強化は急務である

1. オアシスについて

2. 紅麹事件の詳細について

3. 小林製薬に対する過去のエンゲージメント

4. 小林製薬におけるガバナンス不全について

- 取締役会の構成

- 監査役会の構成

5. オアシスの提案の概要

- 川口均氏の社外監査役への選任

- 定款変更案議案

6. 株主代表訴訟の詳細

7. 過去のキャンペーン資料の抜粋

1. オアシスについて

2. 紅麹事件の詳細について

3. 小林製薬に対する過去のエンゲージメント

4. 小林製薬におけるガバナンス不全について

- 取締役会の構成

- 監査役会の構成

5. オアシスの提案の概要

- 川口均氏の社外監査役への選任

- 定款変更案議案

6. 株主代表訴訟の詳細

7. 過去のキャンペーン資料の抜粋

社外監査役候補 川口 均氏



職歴

1976年4月	日産自動車株式会社 入社
2005年4月	同社専務執行役員(人事、ダイバーシティディベロップメントオフィス担当)
2006年5月	日本自動車工業会 労務委員会 委員長
2009年4月	同社専務執行役員(渉外、知的資産管理担当)
2010年5月	日本自動車工業会 常任委員会 委員長
2012年5月	日本自動車工業会 税制委員会 委員長
2016年4月	同社専務執行役員、Chief Sustainability Officer(グローバル渉外、日本広報、コーポレートサービス、CSR担当)
2016年11月	三菱自動車工業株式会社社外取締役
2018年6月	日本自動車工業会 常任委員会 委員長
2019年6月	日産自動車株式会社執行役副社長、Chief Sustainability Officer(グローバル渉外、グローバル広報、コーポレートサービス、環境/CSR、IPプロモーション、コーポレートガバナンスオフィス担当)
2019年12月	同社特別顧問

オアシスの提案理由

ゴーン前会長による日産自動車に対する横領事件を告発した実績

川口均氏は、上場会社の様々な部署の執行役員等として多くの部署を所管した経験を有するのみならず、燃費不正問題に直面していた三菱自動車において社外取締役を務め、社外役員として同社のコンプライアンス体制強化や業績回復の為に経営助言を行った経験を有する。

また、2018年に発覚した日産自動車における当時のカルロス・ゴーン会長の金融商品取引法違反の際は執行役員として、同社のガバナンス改善のために告発を行った経験を有している。そのため、特に内部統制システム構築・運用にかかる当社の経営陣の業務執行に対して、特に有益な監督を行うことが期待できる。

以上の理由から、オアシスは、川口氏を社外監査役候補者とすることを提案する。

川口氏は、日産自動車のカルロス・ゴーン会長（当時）の資金の私的流用を告発し、日産自動車のコーポレートガバナンス改善に大きく貢献した実績を有する



カルロス・ゴーン氏の横領事件の概要

- 日産自動車元会長 カルロス・ゴーン氏が長年にわたり自身の報酬・会社資金を不正に操作していた
 - － 役員報酬の過少記載
 - － 会社資金の私物化（複数の海外高級住宅の購入、私的活動への多額の会社資金の投入）
 - － 特別背任（子会社、関連会社からの多額の隠蔽報酬授受の疑い）
- 川口氏は、2017年に監査役である今津英敏氏からカルロス・ゴーン氏による資金の不正利用の相談を受け、内部調査を主導し、事件の隠蔽を画策させないよう、東京地検特捜部に情報提供、並びに捜査協力を行う
- また、法廷での証言を含め、退任後も積極的に日産自動車のガバナンスの改善や、事件の全容究明に積極的に関与
- 当時の日産自動車におけるカルロス・ゴーン氏の影響力が強いなか、圧力に屈せずに告発を行った川口氏は、小林製薬においても、真に独立した第三者の目線から、今後の同社のガバナンス改善に積極的に関与することをオアシスは期待している
- また、小林製薬においても、創業家である小林一雅特別顧問及び、小林章浩取締役補償担当の影響力が引き続き強いと考えられる中、日産自動車における横領事件にて、会社のために声を上げる姿勢は、今後の小林製薬の内部統制システムの強化を考えると非常に有用である

1. オアシスについて

2. 紅麹事件の詳細について

3. 小林製薬に対する過去のエンゲージメント

4. 小林製薬におけるガバナンス不全について

- 取締役会の構成

- 監査役会の構成

5. オアシスの提案の概要

- 川口均氏の社外監査役への選任

- **定款変更案議案**

6. 株主代表訴訟の詳細

7. 過去のキャンペーン資料の抜粋

社外取締役による監督の強化を通じた再発防止策としての定款変更議案（創業家株主の反対等により否決）の再提案

	定款変更議案①
議案の内容	【現行定款】 （取締役会の招集権者および議長） 第26条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会長または取締役社長</u>が招集し、その議長となる。 ②<u>取締役会長および取締役社長</u>に事故あるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、<u>他の取締役</u>がこれに当たる。 【変更案】 （取締役会の招集権者および議長） 第26条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会において予め定めた社外取締役</u>が招集し、その議長となる。 ②<u>前項の社外取締役に事故あるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の社外取締役がこれに当たり、社外取締役のいずれにも事故あるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、社外取締役にない取締役</u>がこれに当たる。
提案の理由	- 小林製薬は、紅麹事案の発生を受け、<u>社外取締役による監督の強化を通じた再発防止策として、取締役会招集権者及び議長を社外取締役に変更するための定款変更</u>を提案していた - しかしながら、<u>2025年3月の定時株主総会における定款変更議案が創業家株主の反対等によって否決された</u>ことから、未だ取締役会議長体制の変更は実現していない - 重大な企業不祥事の再発を防止するためにも、早急に取り締役会議長体制の変更を実現する必要がある

オアシスは、紅麹事件の初期対応の遅延の一因となった、非効率的な小林製薬の情報共有体制とコンプライアンス意識の欠如を正すために定款変更も提案

	定款変更議案②	定款変更議案③
議案の内容	(社外取締役に対するマンスリーレポートの共有) 第32条 当社本部長及び事業部長作成のマンスリーレポートは、可能な限り速やかに、これを社外取締役に共有するものとする。	(品質、安全管理の徹底) 第45条 当社においては、「商品の品質、安全管理はすべてに優先する」ことを、基本方針とし、役職員一人ひとりが、商品の品質に関する事故を決して発生させることのないよう、安全衛生管理を徹底する。
提案の理由	- 紅麹問題においては、最初の症例報告から社外取締役への報告までに2ヶ月以上を要しており、事実検証委員会の<u>調査報告書においても社外取締役への情報共有体制の不備が指摘</u>されている - 一方で、現在社外取締役が取締役会の過半数を占める小林製薬において、社外取締役による実効性あるモニタリング機能の発揮が必須であり、その機能を効果的に発揮するためにも、<u>重要な社内情報がタイムリーに社外取締役に共有される体制を構築</u>する必要がある - また、監査役らが目にしている情報と同等の情報を、<u>執行側の恣意的な取捨選択を経ずに、即時に社外取締役らが入手</u>することが重要	- 小林製薬は、紅麹事案の発生を受けた再発防止策において、<u>「品質・安全に関する意識改革」を掲げていたにもかかわらず、2025年9月9日付「メンズケシミンプレミアムオールインワンクリーム」の自主回収</u>をで公表 - 当該製品は、2023年3月24日付で自主回収を発表している「ケシミンクリームEXab」と類似する商品であり、<u>小林製薬において「品質・安全に関する意識改革」が進んでいないことを示唆</u> - 上記の現状を踏まえ、定款に上記条項を追加することで、改めて従業員の品質意識の向上、安全管理の徹底を図る必要がある

- オアシスは、上記の定款変更議案は小林製薬の社外取締役への報告体制の構築の一助となり、会社全体としての品質・安全管理体制の徹底が図られると考えている
- 定款変更議案は創業家の賛成が不可欠であり、今回こそ小林製薬のガバナンスに協力することをオアシスは要請

1. オアシスについて

2. 紅麹事件の詳細について

3. 小林製薬に対する過去のエンゲージメント

4. 小林製薬におけるガバナンス不全について

- 取締役会の構成

- 監査役会の構成

5. オアシスの提案の概要

- 川口均氏の社外監査役への選任

- 定款変更案議案

6. 株主代表訴訟の詳細

7. 過去のキャンペーン資料の抜粋

株主代表訴訟における訴えの内容

義務の違反の概要

1 品質管理体制の構築義務及びこれを機能させるべき義務の違反

- － 第三者視点での監査の不存在等、品質管理にかかる基準の設定及び運用に関する「全社的」な統括体制の構築不備
- － 出荷前検査体制の不備
- － 人的管理体制の不備
- － 設備面における管理体制の不備

2 消費者の生命・身体・健康に対する危害の発生及び拡大を防止する義務の違反

- － 関連する法令及びガイドラインの不合理的な解釈に基づく紅麹事件の報告及び公表を含む対応の遅れ
- － 危機管理本部の不設置に代表される実効的な危機管理対応の不実施

3 社外取締役による監督機能不全

- － 品質管理体制の不備に対する監督機能の不全
- － 社外取締役への情報共有体制が制度上構築されていない状態の放置

株主代表訴訟の被告となる取締役(当時)

社内取締役



代表取締役会長
小林 一雅



代表取締役社長
小林 章浩



取締役
山根 聡

社外取締役



社外取締役
伊藤 邦雄



社外取締役
佐々木 かをり



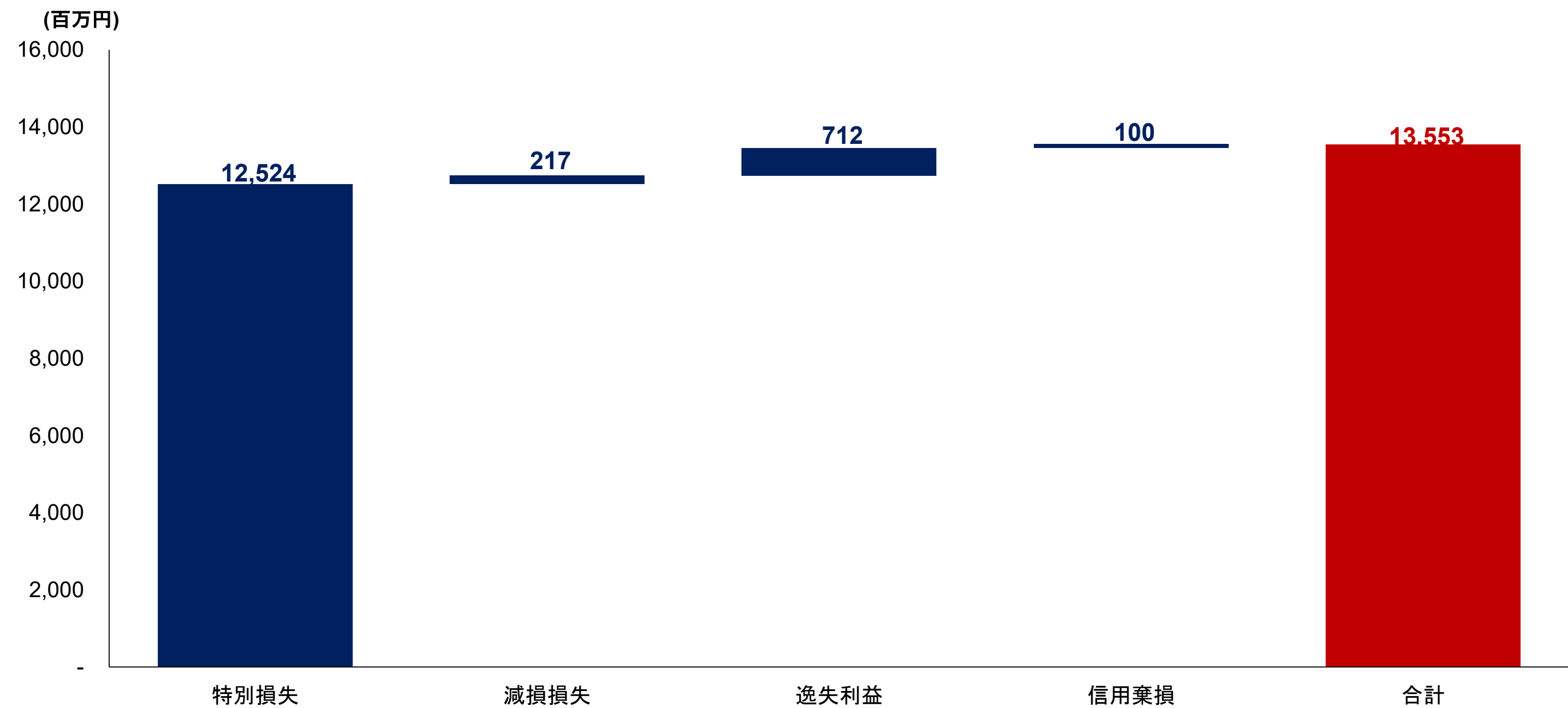
社外取締役
有泉 池秋



社外取締役
片江 善郎

株主代表訴訟における請求金額の内訳

請求額の内訳



株主代表訴訟のスケジュール

主要スケジュール

日程	
2025/4/3	大阪地方裁判所に株主代表訴訟を提訴
2025/6/3	第1回進行協議期日
2025/10/14	第2回進行協議期日 第1回口頭弁論期日
2025/12/16	第1回弁論準備期日
2026/3/16	第2回弁論準備期日
2026/5/28	第3回弁論準備期日

1. オアシスについて

2. 紅麹事件の詳細について

3. 小林製薬に対する過去のエンゲージメント

4. 小林製薬におけるガバナンス不全について

- 取締役会の構成

- 監査役会の構成

5. オアシスの提案の概要

- 川口均氏の社外監査役への選任

- 定款変更案議案

6. 株主代表訴訟の詳細

7. 過去のキャンペーン資料の抜粋

様々な政府関係者が小林製薬の安全衛生基準について正式に懸念を表明

ロイター; 2024年3月26日

時事通信社; 2024年6月28日

〔東京 26日 ロイター〕 - 林芳正官房長官は26日午後の記者会見で、紅こうじ関連製品の原料が健康被害を発生させた小林製薬(4967.T)が認識してから公表までに2カ月間も経過したことに対し、その対応は「誠に遺憾である」との見解を示した。

林官房長官は、同社が26日に紅こうじ関連製品と死亡との因果関係が疑われる例を1件把握したと発表したもっと見ることは承知しているとした上で、大阪市が調査している段階で同社の対応について詳細を述べる段階にはないと説明した。

ただ、この問題を所管する厚生労働省や消費者庁の立ち入り検査はないのか、との質問に対して林官房長官は、厚労省の担当者が26日夕に同社に対してヒアリングを行うとし「その結果も踏まえて、必要な対応を行う」と述べた。

また、厚労省や消費者庁、農水省など関係省庁が連絡会議を立ち上げて情報を集約して政府の対応を取りまとめていくとした。

林芳正官房長官は28日の記者会見で、小林製薬の「紅麹（べにこうじ）」配合サプリメント摂取との関連が疑われる新たな死者数に関し、同社の国への報告が遅れたことについて「極めて遺憾だ」と指摘した。林氏は「因果関係に関する調査を厚生労働省がしっかりと進捗（しんちょく）管理をしつつ、同社に行わせる方針だ」と述べた。

様々な政府関係者が小林製薬の紅麹事件に対する対応について正式に懸念を表明

NHK; 2024年6月28日

小林製薬の紅麹の成分を含むサプリメントをめぐっては、摂取したあと、腎臓の病気を発症するなどして、全国で健康被害の訴えが相次いでいます。

この問題について、小林製薬がこれまで死亡した件数として公表していた5件のほかに、家族が死亡したという遺族からの問い合わせが170件寄せられ、このうち製品を摂取したことがあり、亡くなった76件について、因果関係を確認するため、サプリメントの摂取の時期や医師の診断内容などを調査していると、厚生労働省に報告があったということです。

また、小林製薬は、これまで公表していた5件の死亡事例のうち、1件については紅麹関連の製品を摂取していなかったと説明しているということです。

厚生労働省は、小林製薬からの報告に基づき、3月29日に死亡事例を5件と公表して以降、定期的に死亡者数などの被害状況を公表してきましたが、厚生労働省側が6月13日に会社に確認するまで、小林製薬側から死亡についての相談件数が大幅に増えていることは伝えられていなかったということです。

厚生労働省は、会社が報告をしなかったことは極めて遺憾だとして、小林製薬に対して、調査の進め方について指示するとともに、今後は進捗を管理していくことになりました。

武見厚労相「小林製薬に任せておくことでまずい」

日本経済新聞; 2024年7月3日

大阪市の横山英幸市長は3日、「紅麹（こうじ）」原料の機能性表示食品による健康被害を巡る小林製薬の対応に懸念を示した。健康被害が疑われる死者が新たに76人判明したことを巡り「驚いたとともに非常に遺憾だ。できる限り早く情報共有すべきだった」と指摘した。

市役所内で記者団の質問に答えた。

横山市長は、小林製薬から新たな死者数についての報告があったのは6月27日だったと説明した。関係部局に厚生労働省と連携しながら食品衛生法に基づく調査を進めるよう指示したとも明らかにした。「二重になったり、重複したりしないように、連携して進めていきたい」と語った。

新たな立ち入り検査の必要性については「決まっていることは現時点ではない」と述べるにとどめた。

小林製薬は過去にも頻繁に製品回収を行った実績があり、品質管理体制に問題があった可能性も

9件

小林製薬は10年以上にわたってリコールを繰り返してきた実績がある

○ 2015 ▶ ▶ ▶



○ 2017 ▶ ▶ ▶

容器内部にカビが発生



○ 2018 ▶ ▶ ▶

想定以上の有効成分濃度の配合



○ 2019 ▶ ▶ ▶

想定以上の有効成分濃度の配合

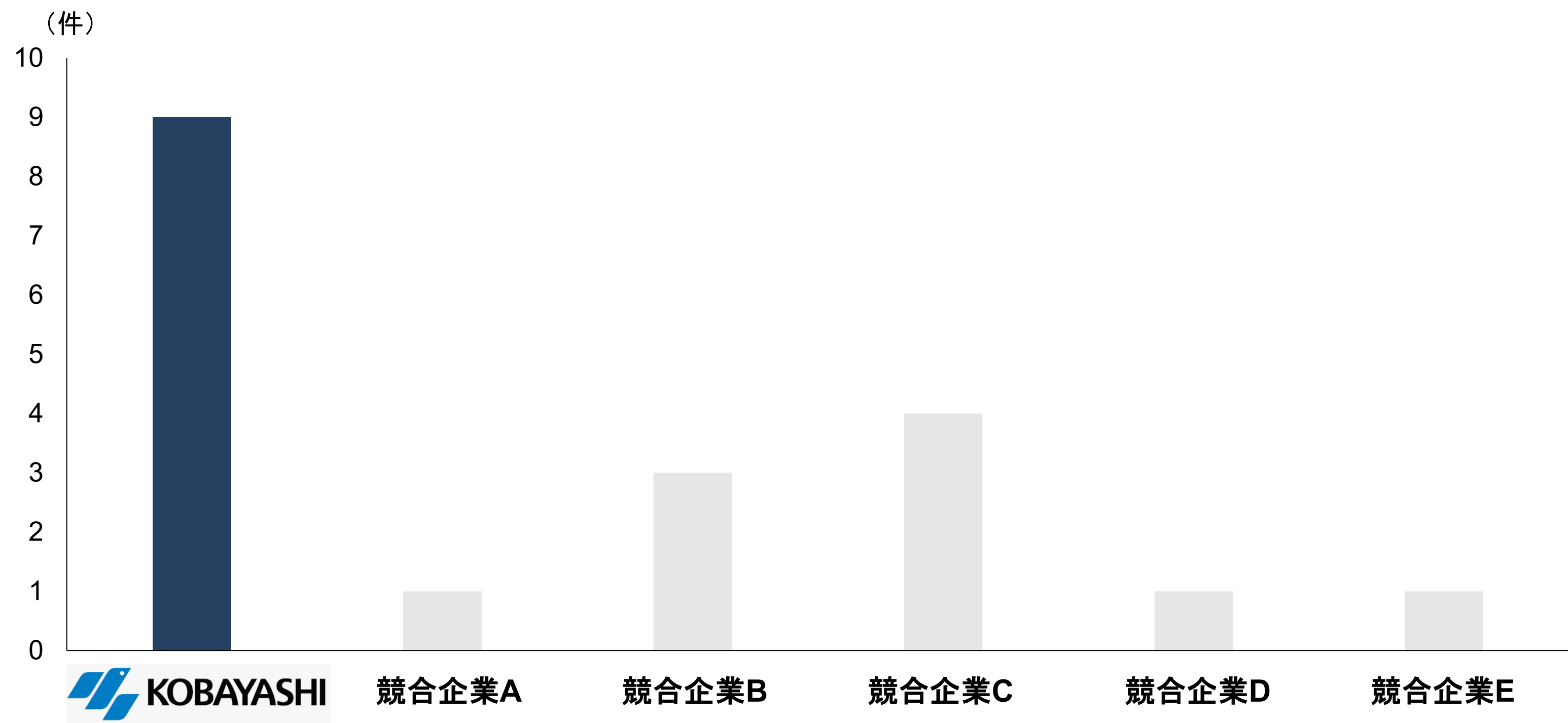


○ 2023

想定以下の有効成分濃度の配合



小林製薬のリコールはその他の消費財メーカーよりも頻繁に起きている



出所: 過去10年間のニュースを基にオアシスが作成

小林製薬の社内の自主回収基準は、競合他社に比べリスクを軽視

紅麹関連商品の早期自主回収

を行えば健康被害の拡大を防げた可能性もあったにも関わらず、初動対応に2ヶ月を費やし、消費者や関連省庁に対して事実の非開示、不正確な情報の流布を継続した。

自主回収のガイドラインの一例

小林の リコールガイドライン



「服用した人に起きている事象を医師に聞いて情報収集し、原因物質が分かれば（症状と製品との）関係性がどのくらい確からしいかが判断基準。これは間違いのないとなると回収」

競合他社Aの リコールガイドライン

「製品の瑕疵、欠陥が不明な場合でも、重篤な症状が拡大する恐れがあると判断した時点で自主回収を判断する」

競合他社Bの リコールガイドライン

「因果関係の確定に時間を要する場合も、健康被害の恐れがあれば回収する」

様々な専門家も小林製薬の初期対応の誤りを批判している



「人の命がかかわる問題で、普通なら(取締役会を開いて)社外取締役にすぐに報告しているはず。遅れたとすれば社長の怠慢で、大問題だ。報告があれば社外取締役は『すぐに事案を公表しろ』といえる立場にあった」(産経新聞)

日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク会長



一般社団法人
日本食品安全協会
Japanese Association of
Food Science and Risk Analysis

「今回の分析で新たに検出した化合物も見落とすレベルの量ではない。製品管理の過程で一度でも測定していればこの化合物の存在に気付けたはずだ」(共同通信)

日本食品安全協会
長村洋一代表理事

食品衛生管理を重視しない企業風土が本件の原因

読売新聞(2024年4月12日)

紅麹原料を製造していたのは大阪工場(同市)。1940年の操業開始で老朽化が進み、昨年12月に閉鎖されている。同社の紅麹原料はサブリ用と食品用がある。いずれも5、6人の同じ従業員が製造を手がけ、製造工程や使う機器も同じだが、コメを発酵させる紅麹菌の株が異なる。そのため交互に機器を使い、使用後は清掃をしている。プベルル酸は昨年4～10月に製造したサブリ用の一部から検出された。

製造工程では少なくとも2件のトラブルがあった。最初に判明したのは原料の前段階の材料を培養するタンクを温める温水がタンク内部に混入した事案だ。さらに、読売新聞の取材に対し、同社は昨年4月、床にこぼれた材料を使って食品向けの紅麹原料を製造していたことを明らかにした。

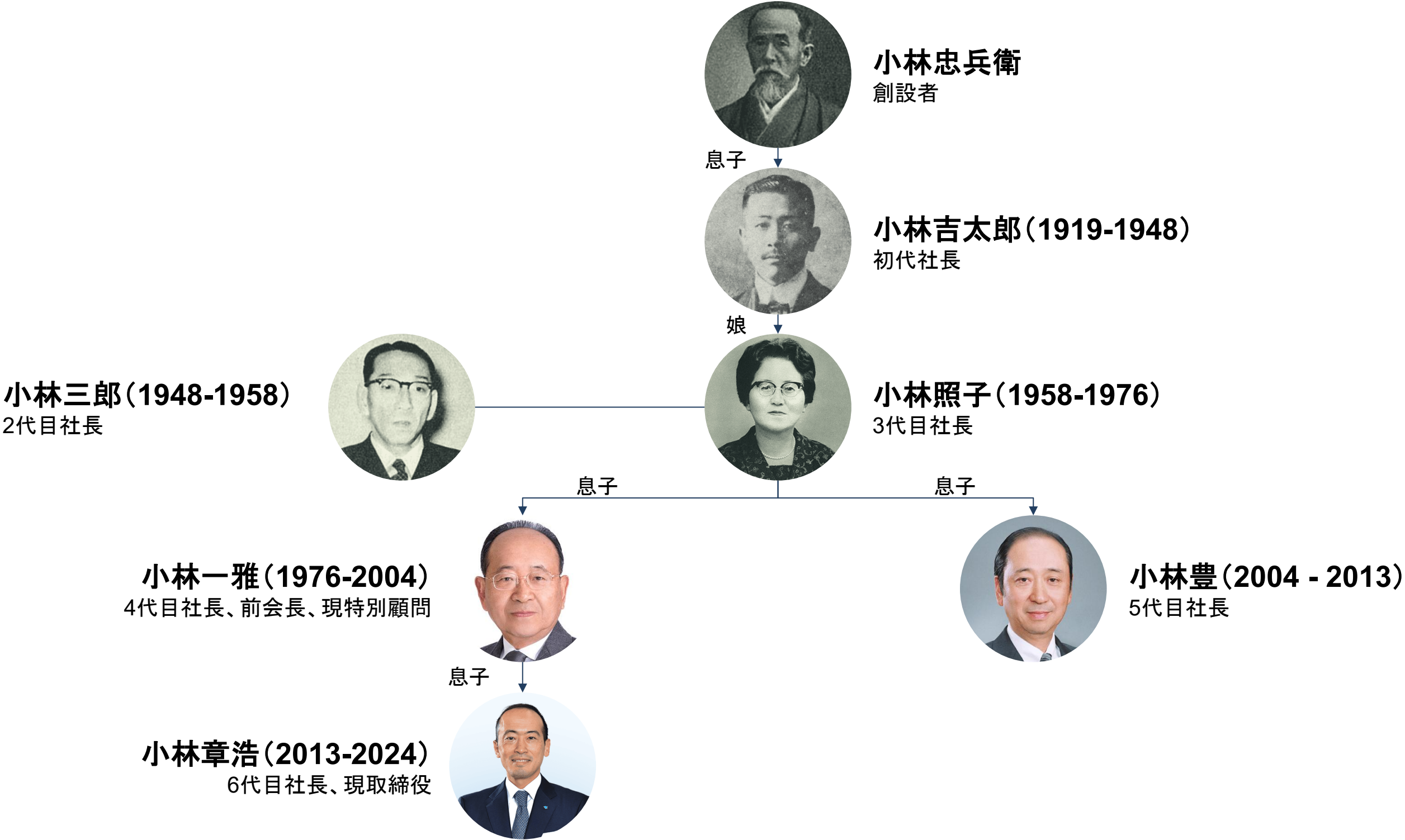
同社によると、従業員が培養した材料を混ぜ合わせる機械の蓋を閉め忘れ、床に33キロの材料が散乱。このうち、床や機械に触れていない11キロをすくい取って使い、120キロ分の食品向け原料に加工し、5月末に取引先6社に納品したという。

紅麹を製造していた工場は古く、老朽化のため2023年12月に閉鎖された。

製造工程における交差汚染の可能性

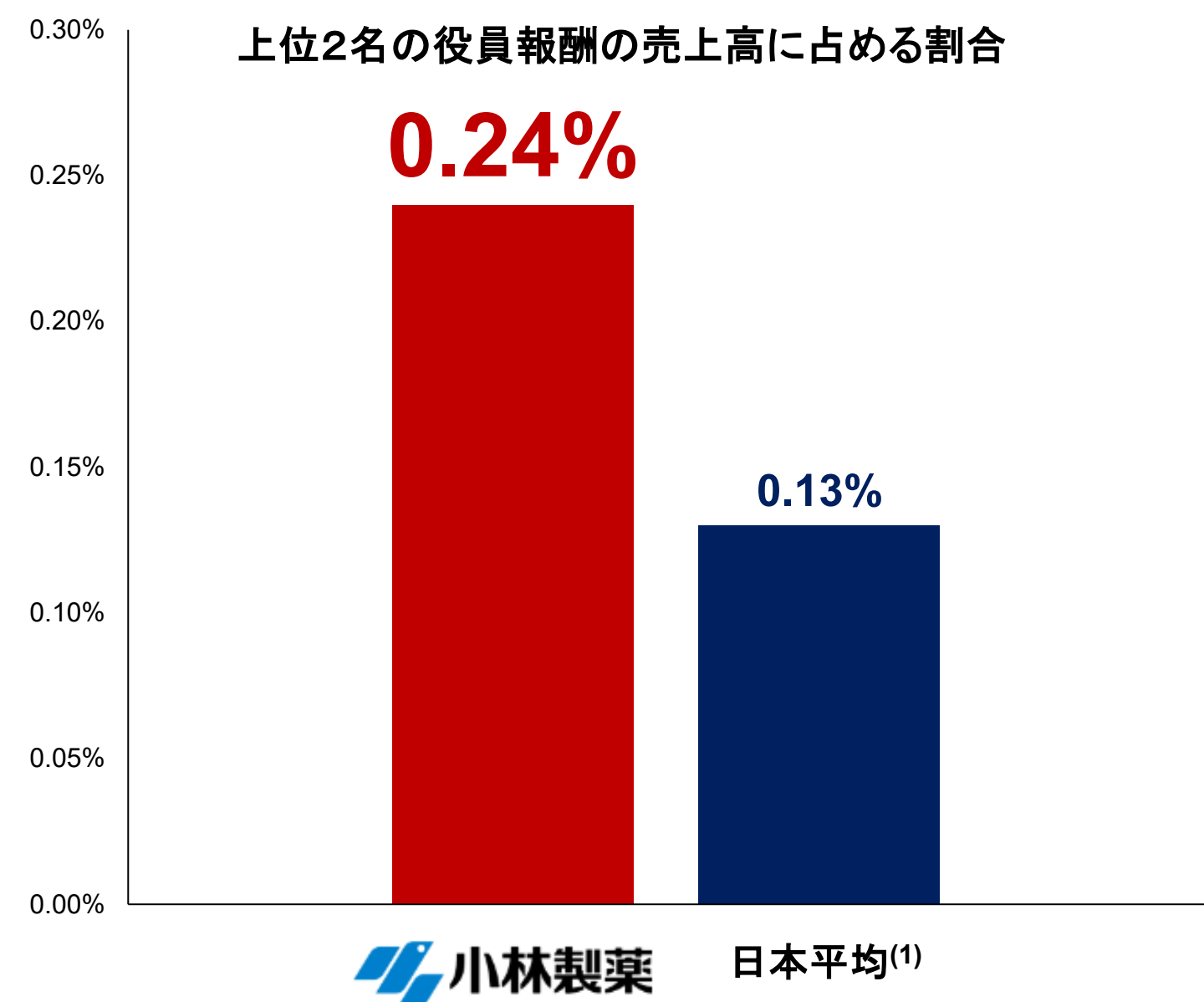
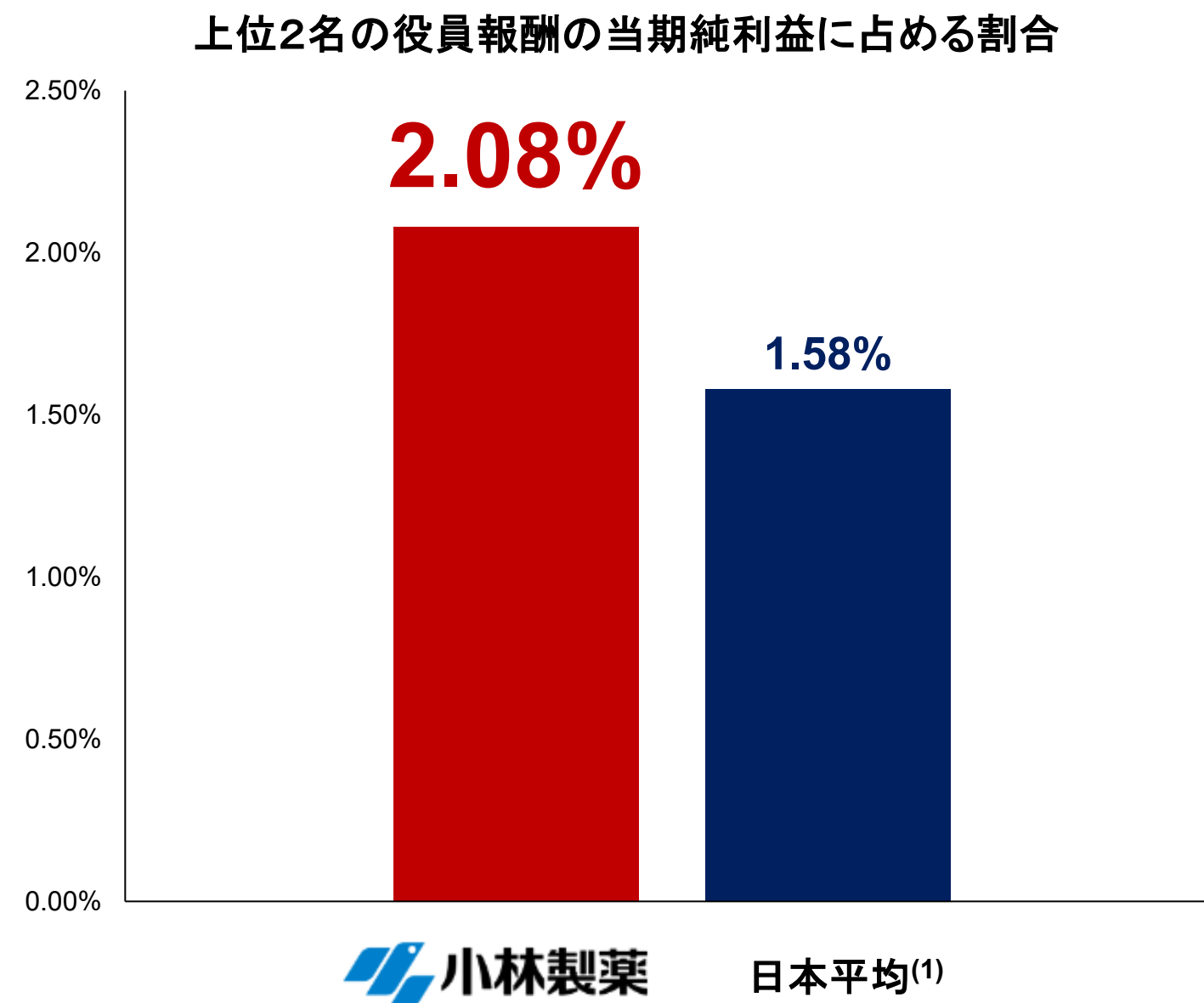
こぼれた材料の再利用

105年にわたり小林製薬の社長は創業家から輩出されており、今もなお影響力を維持している



一雅前会長及び章浩前社長は高額役員報酬を受け取っており、報酬諮問委員会が独立性を欠き、実質的に創業家の意向を反映していることを示唆している

- 一雅前会長及び章浩前社長の役員報酬は日本の上場企業の当期純利益対比の平均報酬より32%も高い水準である
 - ー 一雅前会長は3.23億円、章浩前社長は1.01億円をそれぞれ役員報酬として受け取っている
- これは人事指名委員会及び報酬諮問委員会の両委員会が実質的に創業家の意向を反映し、形骸化していることを示唆するとオアシスは考えている



出所: Bloomberg

1: 時価総額1,000億円以上の日本に上場している企業の上位2名の役員報酬の合算値

一雅会長及び章浩社長は表面上引責辞任をしたものの、小林製薬への実質的な影響力は維持している

創業家の辞任によりガバナンスが改善されたように見えるが...



小林 一雅会長
(当時)

- 2024年7月23日に代表取締役会長の辞任を発表
- 人事指名委員会の推薦により、小林製薬の「特別顧問」に就任



小林 章浩社長
(当時)

- 2024年7月23日に代表取締役社長の辞任を発表
- 人事指名委員会の推薦により、紅麹事件の補償担当取締役として、引き続き取締役を務める



オアシスの懸念

- 取締役会は、小林前会長を引き続き「特別顧問」として関係性を維持することを決定
 - 会長ではないにも関わらず、会長時代に使用していた会長室を引き続き使用しており、実質的に取締役ですらない者が小林製薬に多大な影響力を有している可能性
 - 特別顧問としての報酬も一般的な顧問報酬の4倍で、契約期間も一般的契約期間より1年長いと報道されており、不当に優遇されている。これは、人事指名委員会が実質的に創業家の言いなりになっていることを示唆
 - 一部報道によると同氏は人事指名委員会の外部アドバイザー一経由で自身の意向を反映している疑い
-
- 同氏が「責任を最後まで果たしたい旨の強い意向」を示したことで人事指名委員会は章浩氏の続投を認めており、実質的な機能不全に陥っている可能性
 - オアシスは、本件が沈静化した後に章浩氏が代表取締役社長に復帰する可能性があることを懸念

「責任を最後まで果たしたい」と発言している小林章浩取締役は被害者への補償業務に注力していることを言い訳にオアシスとの対話を拒否し続けている

OASIS

4月18日
小林章浩社長との面談要請

6月21日
山根専務との面談後に、小林章浩社長に2度目の面会要請

8月6日
小林章浩取締役に3度目の面談要請

8月15日
小林章浩取締役に4度目の面談要請

9月24日
小林章浩取締役に5度目の面談要請

10月8日
小林章浩取締役に6度目の面談要請

6月26日
7月24日にオアシスとの面談を実施することに合意

8月9日
「補償担当の取締役としての業務に集中」することを理由に、オアシスとの面談を一方向的にキャンセル

10月15日
「補償対応に専念」することを理由に、オアシスとの面談を継続的に拒否

7月23日
7月24日に予定されていた小林章浩社長とオアシスとの面談を直前にキャンセル

8月22日
「補償担当の取締役としての業務に集中」することを理由に、オアシスとの面談を継続的に拒否



事実調査委員会は取締役会から委嘱された範囲でのみ調査が可能な機関



本件の事後的検証においては当面、次の事項を重要な検討課題と位置づける。

1. 症例報告後の事実経過の調査([一件目の健康被害が報告された2024年1月から、本件が公表された2024年3月22日までの事実関係の調査](#))
2. 内部統制システム・品質管理体制の精査
3. 法規制への適合性確認
4. 公表時期の是非

取締役会は…

1. 症例報告後の事実経過の調査
2. 小林製薬の内部統制システム及び品質管理体制の精査を委嘱した

日本取引所グループは、社会的影響の大きい事案について、不十分な調査を回避するために独立性を担保した第三者委員会の設置を推奨

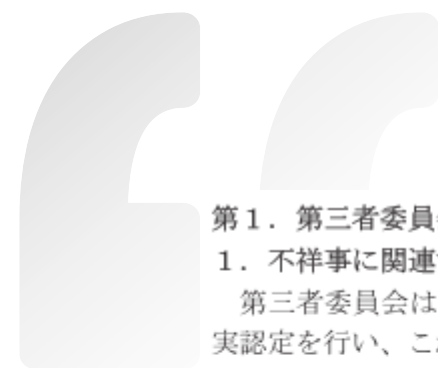


第三者委員会を設置する場合における独立性・中立性・専門性の確保

内部統制の有効性や経営陣の信頼性に相当の疑義が生じている場合、当該企業の企業価値の毀損度合いが大きい場合、複雑な事案あるいは社会的影響が重大な事案である場合などには、調査の客観性・中立性・専門性を確保するため、第三者委員会の設置が有力な選択肢となる。そのような趣旨から、第三者委員会を設置する際には、委員の選定プロセスを含め、その独立性・中立性・専門性を確保するために、十分な配慮を行う。また、第三者委員会という形式をもって、安易で不十分な調査に、客観性・中立性の装いを持たせるような事態を招かないよう留意する。

上場会社における不祥事対応のプリンシプル

小林製薬は、日本弁護士連合会の第三者委員会ガイドラインに準拠せず、独立性の担保されない事実調査委員会を設置して調査を遂行



第1．第三者委員会の活動

1．不祥事に関連する事実の調査、認定、評価

第三者委員会は、企業等において、不祥事が発生した場合において、調査を実施し、事実認定を行い、これを評価して原因を分析する。

（1）調査対象とする事実（調査スコープ）

第三者委員会の調査対象は、第一次的には不祥事を構成する事実関係であるが、それに止まらず、不祥事の経緯、動機、背景及び類似案件の存否、さらに当該不祥事を生じさせた内部統制、コンプライアンス、ガバナンス上の問題点、企業風土等にも及ぶ。

（2）事実認定

調査に基づく事実認定の権限は第三者委員会のみに属する。

第三者委員会は、証拠に基づいた客観的な事実認定を行う。

（3）事実の評価、原因分析

第三者委員会は、認定された事実の評価を行い、不祥事の原因を分析する。

事実の評価と原因分析は、法的責任の観点に限定されず、自主規制機関の規則やガイドライン、企業の社会的責任（CSR）、企業倫理等の観点から行われる¹。

2．説明責任

第三者委員会は、不祥事を起こした企業等が、企業の社会的責任（CSR）の観点から、ステークホルダーに対する説明責任を果たす目的で設置する委員会である。

3．提言

第三者委員会は、調査結果に基づいて、再発防止策等の提言を行う。

第2．第三者委員会の独立性、中立性

第三者委員会は、依頼の形式にかかわらず、企業等から独立した立場で、企業等のステークホルダーのために、中立・公正で客観的な調査を行う。

事実検証委員会の問題点 (1)

問題点 1

真の独立性を有していない点

- 事実検証委員会の委員は第三者の弁護士で構成されているものの、オアシスは、下記の点から事実検証委員会は真の独立性が担保されていないものと考えている:
 - － 調査への介入は厳禁としているものの、調査報告書を公表前に事前に社内取締役と調査結果について議論をしている点
 - － 小林製薬のために行動するリーガルアドバイザーが、事実検証委員会の調査に関与している点
 - － 、独立社外取締役(事件と完全には独立しているとまでは言えない有泉社外取締役を含む)による委嘱を受けた範囲でのみ調査している点

問題点 2

調査目的が限定的な点

- 事実検証委員会の主たる目的は「症例報告後の事実経過の調査」であり、「上場会社における不祥事対応のプリンスプル」に言及されている「不祥事の根本的な原因の解明」ではない
- また事実検証委員会の調査も「取締役会が本件問題への対応を事後的に検証するための土台として行われたもの」であり、「全ての不正や不適切な行為を網羅的に調査するものではない」と明言されている
- 調査結果においても「より広い意味での内部統制システム及び品質管理体制の当否に関する調査及び検証」が必要であると記載されている

事実検証委員会の問題点 (2)

問題点 3 調査範囲が限定的な点

- 事実検証委員会による調査の対象は紅麹による健康被害の疑いが最初に報告された2024年1月中旬から、小林製薬が公表を行った同年3月22日までのみ
- これは、厚生労働省への不正確な報告や、関連しうる死者数のアップデートを懈怠する等の行為への調査が除外されている
- 小林製薬の取締役は紅麹事件に関する情報の迅速および正確な情報の開示を怠っており、これは「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」の「迅速かつ的確な情報開示」に反するものの、事実検証委員会は本件に関する開示の遅延の妥当性に関しての検証は委嘱されていない

問題点 4 再発防止策を提言していない点

- 日本弁護士連合会の策定した「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」において、第三者委員会の役割の一つとして「再発防止策等の提言」が含まれている
- 一方で、事実検証委員会は再発防止策の提言を取締役会より委嘱されておらず、その提言を行っていない
- 事実検証委員会は再発防止策の策定をするべきと小林製薬に助言しているに過ぎず、実際に小林製薬が再発防止策を策定したのはその後2カ月が経過した後である
- しかし、当該再発防止策は、事実検証委員会がより本格的な調査を行い、根本原因を特定した上で策定することを推奨したにもかかわらず、かかる本格的な調査を行わずに策定されている。かかる事実からは、現取締役が、紅麹事件の原因究明の幕引きを図ったと考えざるを得ない

事実検証委員会の報告書を通じて判明した小林製薬の問題点

有効な品質管理体制の構築の懈怠	▪ 日々の製造活動について、第三者的視点による<u>監査を受けず</u>、品質管理は現場に委ねられていた ▪ 法律・その他の規則で定められた品質・衛生管理の基準がない場合、品質・衛生管理基準は各工場に委ねられており、会社として指導を行っていなかった ▪ <u>製造設備への投資不足</u> ▪ 製造工程に不可欠な乾燥機を故障したまま放置 ▪ 排気ダクトを詰まらせたまま、適切なメンテナンスを怠る
消費者の生命・身体・健康に対する危害の発生及び拡大を防止する施策を怠った	▪ 業務執行取締役は、紅麹事件の<u>即時公表を行う判断をしなかった</u> ▪ 小林一雅会長(当時)は「広告宣伝の中止」及び、有効成分の配合量の変更のみを指示し、<u>消費者の安全を守ることを怠った</u> ▪ 当局への報告が遅れたのは「<u>因果関係が明確な場合に限る</u>」との極めて不合理的な解釈に基づいている ▪ しかし、消費者庁が公表している「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」では、「<u>機能性表示食品は、医薬品と異なり摂取が限定されるものではないことから、万が一、健康被害が発生した際には、急速に発生が拡大するおそれと考えられる。そのため、入手した情報が不十分であったとしても速やかに報告することが適当</u>」と明確に定められている ▪ 紅麹を<u>製造する工場の職員は青カビの存在を認識していたが、対処を怠った</u> ▪ 不十分な出荷前検査により、品質管理担当者がピークX(有害なペルル酸)の存在を見逃した
紅麹事件への不適切な対応	▪ 危機管理本部の設置を行わず、紅麹事件に関しては既存の会議体で週15～20分程度の議論のみ行った ▪ 本件への対処方法について有効な助言を提供することが可能であった独立社外取締役への報告を怠った ▪ 2月20日以降、<u>会議の録音を中止すること</u>を決定し、後の調査を見据えて、意図的に事実の証拠化を避けた
独立社外取締役及び監査役による経営監視の不足	▪ 独立社外取締役の有泉氏(小林製薬の元監査役)は、<u>2月16日に紅麹事件を報告する内容を含む月次文書を受け取ったものの、3月21日までメールを開封しなかったため、本件の初動を監督し、その他の社外取締役と連携する機会を逸した</u> ▪ 監査役も2月21日に本件について報告を受けたが、「<u>注視していく必要がある</u>」ことが確認され、「事案の性質上、アクションが遅くならないといけない」と結論づけたのみで、実質的な対応を怠った ▪ <u>社外取締役及び監査役の対応が不適切で、業務執行を監督する職責を果たさなかった</u>ことが社内取締役が適切な行動を取らなかった一因であることは明確である

小林製薬は食品衛生法上の複数の条項に違反している疑いがある

食品衛生法第5条

販売（不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。）の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。

食品衛生法第6条

次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し（不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。）、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない：

二：有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

小林製薬は食品衛生法上の複数の条項に違反している疑いがある

食品衛生法第51条並びに同施行規則第66条の2及び別表第17第1項第9号：

ロ 営業者は、製品に係る健康被害([医師の診断を受け、当該症状が当該食品又は添加物に起因する又はその疑いがあると診断されたもの](#)に限る。ハにおいて同じ。)に関する情報及び法に違反する情報を得た場合には、[当該情報を都道府県知事等に提供](#)するよう努めること。

ハ 営業者(第六十六条の二第五項各号に掲げる者に限る。)は、特定保健用食品及び食品表示基準第二条第一項第十号に規定する機能性表示食品(これらの食品が指定成分等含有食品である場合を除く。)に係る[健康被害に関する情報を収集する](#)とともに、これらの食品に係る健康被害の発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には、ロの規定にかかわらず、[当該情報を都道府県知事等に速やかに提供すること](#)。

二 営業者は、製品について、異味又は異臭の発生、異物の混入その他の[健康被害につながるおそれが否定できない情報を得た場合は、当該情報を都道府県知事等に提供するよう努めること](#)。

機能性表示食品の届出等に関するガイドライン

機能性表示食品の摂取による健康被害の発生の未然防止及び拡大防止を図るため、届出者は健康被害の情報を収集し、[行政機関への報告を行う体制を整備することが適当である](#)。

機能性表示食品は、医薬品と異なり摂取が限定されるものではないことから、万が一、健康被害が発生した際には、急速に発生が拡大するおそれが考えられる。そのため、[入手した情報が不十分であったとしても速やかに報告することが適当である](#)。

現任の独立社外取締役は社内取締役に対する適切な監督を怠ってきた

小林製薬におけるコーポレート・ガバナンスの失敗

1

食品衛生法に基づく各種規制に違反した可能性

- 小林製薬は食品衛生法に基づく様々な法律を遵守していない可能性が取り沙汰されている
- 独立取締役は、社内の業務執行取締役を適切に監督し、潜在的な健康被害の発生・拡大を防止するためのコンプライアンスを徹底させる必要があった

2

有泉氏の職務怠慢ともなりうる初期対応の不手際

- 事実調査委員会の報告書によれば、社外取締役の有泉氏は2024年2月16日に紅麴事件についての報告を含む報告書を電子メールにより受領している
- しかし、同氏は2024年3月20日までその電子メールを開封しておらず、事件に対する適切な初期対応を徹底させる機会を失った

オアシスの懸念

- 独立社外取締役に食品衛生の専門家はおらず、食品・医薬品業界の経験・知見も有していない
- 社外取締役の伊藤氏は、「トップが隠蔽しては見抜けない」と記者の取材に対し発言。その消極的な姿勢から、平時から業務執行取締役に対して積極的に情報開示を求め、業務執行取締役の監督を適切に行っていたのか疑問が残る
- 小林製薬は取締役6名のうち4名を独立取締役としており、コーポレートガバナンスの形式は整えている一方、実質的に有効なガバナンス体制であるかは不明である
- これは、有泉氏が独立取締役として小林製薬に適切な監督を行う義務を果たさなかっただけでなく、共有された文書に目を通さず、職責を果たさなかったことから明らかである

現任の独立社外取締役は社内取締役に対する適切な監督を怠ってきた

小林製薬におけるコーポレート・ガバナンスの失敗

3 本件に関する最新情報の提供の懈怠

- 小林製薬は、3月22日以降、6月27日までは関連する死亡者数を継続的に5名と報告
- 一方で、厚生労働省からの問い合わせをきっかけに、6月28日に突然76名¹と発表
- これは、小林製薬が引き続き情報の開示に消極的であり隠蔽体質が継続していることを示唆
- 独立取締役は、業務執行取締役の隠蔽に関する方針を是正することができなかったか、または最新情報を公表しないことを支持したとオアシスは考えている

4 厚生労働省に対する不正確な情報の共有

- 小林製薬は、2024年8月1日付適時開示で、厚生労働省への報告が不正確であったことを公表
- また、上記の問題は、厚生労働省からの問い合わせによって明らかになったもので、小林製薬の内部統制プロセスによって発覚したものではなく、引き続き同様の問題が再発する可能性がある

オアシスの懸念

- 独立社外取締役は創業家に対して強い発言力を持たず、業務執行に関連する意思決定に異議を唱えることができない状況である可能性
- 現任の独立社外取締役の関連規制や食品の安全衛生・品質管理に関する知識及び経験の不足、及び不祥事対応に関する経験の不足
- 意思決定前に十分な確認を行うための有効な内部統制システムの欠如

再発防止策は日本取引所グループが発表している「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」の内容を最低限網羅する必要がある

原則1: 実を伴った実態把握

自社のコンプライアンスの状況を制度・実態の両面にわたり正確に把握する。明文の法令・ルール¹の遵守にとどまらず、取引先・顧客・従業員などステークホルダーへの誠実な対応や、広く社会規範を踏まえた業務運営の在り方にも着眼する。その際、社内慣習や業界慣行を無反省に所与のものとせず、また規範に対する社会的意識の変化にも鋭敏な感覚を持つ。

これらの実態把握の仕組みを持続的かつ自律的に機能させる。

原則2: 使命感に裏付けられた職責の全う

経営陣は、コンプライアンスにコミットし、その旨を継続的に発信し、コンプライアンス違反を誘発させないよう事業実態に即した経営目標の設定や業務遂行を行う。

監査機関及び監督機関は、自身が担う牽制機能の重要性を常に意識し、必要十分な情報収集と客観的な分析・評価に基づき、積極的に行動する。

これらが着実に実現するよう、適切な組織設計とリソース配分に配慮する。



原則3: 双方向のコミュニケーション

現場と経営陣の間の双方向のコミュニケーションを充実させ、現場と経営陣がコンプライアンス意識を共有する。このためには、現場の声を束ねて経営陣に伝える等の役割を担う中間管理層の意識と行動が極めて重要である。

こうしたコミュニケーションの充実がコンプライアンス違反の早期発見に資する。

原則4: 不正の芽の察知と機敏な対処

コンプライアンス違反を早期に把握し、迅速に対処することで、それが重大な不祥事に発展することを未然に防止する。

早期発見と迅速な対処、それに続く業務改善まで、一連のサイクルを企業文化として定着させる。

原則5: グループ全体を貫く経営管理

グループ全体に行きわたる実効的な経営管理を行う。管理体制の構築に当たっては、自社グループの構造や特性に即して、各グループ会社の経営上の重要性や抱えるリスクの高低等を踏まえることが重要である。

特に海外子会社や買収子会社にはその特性に応じた実効性ある経営管理が求められる。

原則6: サプライチェーンを展望した責任感

業務委託先や仕入先・販売先などで問題が発生した場合においても、サプライチェーンにおける当事者としての役割を意識し、それに見合った責務を果たすよう努める。

再発防止策は複数の致命的な問題を抱えており、 調査者による徹底した調査が急務

問題点 1

経営陣の責任をきちんと問えなかった取締役会が策定した再発防止策である

- 本再発防止策は事実検証委員会や独立性が担保された第三者委員会による提言されたものではない
- そのため、小林製薬によって作成された再発防止策は客観的視点を欠く
- また、再発防止策は、紅麹事件の根本的原因や小林製薬の内部統制・企業文化の検証を行わずして作成されており、その有効性は不明である

問題点 2

監査役の責任の言及を避けている

- 事実調査委員会の報告書により、紅麹事件において監査役の職務責任に対する意識の低さが、浮き彫りになった
- 例えば、紅麹事件の報告を受けた監査役は、「監査役会としても本件問題を注視していく必要があることが確認される」と結論づけたのみで実質的な策を一切講じず、被害の拡大を招いた
- JPXグループの「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」では、「監査機関及び監督機関は、自身が担う牽制機能の重要性を常に意識し、必要十分な情報収集と客観的な分析・評価に基づき、積極的に行動する」としており、監査役の監督を強化する施策を策定することが必須

問題点 3

販売先への対処に関する施策の策定がされていない

- 小林製薬は2024年8月1日付適時開示において、紅麹を販売した9社の存在を意図的に厚生労働省へ報告していなかったことを公表
 - － 紅麹事件の公表の際と同様、非合理的な解釈によって報告を行わないことを決定した
 - － 当該問題は小林製薬に効果的な内部統制プロセスが存在していない点を改めて露呈させた
- JPXのガイドラインにも「業務委託先や仕入先・販売先などで問題が発生した場合においても、サプライチェーンにおける当事者としての役割を意識し、それに見合った責務を果たすよう努める」と記載されており、再発防止策においても是正策を作成する必要がある

免責事項

本資料に記載されている情報および見解は、情報提供のみを目的としており、金融、法律、税務、投資、会計、監査、その他いかなる種類の専門的アドバイスと解釈されるべきではありません。本資料には、純粋な歴史的事実ではない将来の見通しに関する情報が含まれている場合があります。そのような情報には、特に予測や予想が含まれる場合があります。本書に記載された予測や予想が実現することを保証するものではありません。

本資料に記載された情報および見解は、発表日現在のものであり、予告なしに変更または更新されることがあります。本書に含まれる情報および意見は、オアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッド（以下「オアシス」という。）が信頼できると判断した専有および非専有の情報源から得られたものであり、必ずしもすべてを網羅するものでも、正確性を保証するものでもありません。オアシスは、本書中の情報および見解の正確性を確保するために合理的な努力を払っていると考えていますが、かかる情報および見解の正確性、完全性、信頼性に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証も行いません。また、オアシスは、明示または黙示を問わず、かかる情報または意見の特定の目的に対する適合性または適合性について、いかなる表明または保証も行いません。いかなる場合においても、オアシスまたはオアシスの従業員、取締役、役員、関連会社、オアシスが管理・運営する投資ファンドは、契約、不法行為、過失、厳格責任、その他に基づくか否かを問わず、本書に起因する、または本書に関連する直接的、間接的、懲罰的、偶発的、特別、結果的損害、または利益、収益、使用の損失による損害について責任を負いません。

オアシスは、この文書に含まれる情報について、商標権、著作権またはその他の知的財産権を有する場合があります。"Oasis"およびオアシスのロゴは、Oasis Management Company Ltd.の商標です。その他の会社名、製品名、ロゴは、それぞれの所有者の商標です。本書の提供は、本書に含まれる、または本書に関連する商標、著作権、その他の知的財産権の使用許諾を与えるものではありません。

オアシスは、株主の皆様がオアシスと共同で議決権を行使されることを勧誘または要請するものではありません。 共同して議決権を行使する契約を締結している株主は、日本の大量保有開示規則に定める「共同保有者」とみなされ、日本の関係当局に株式保有総額の届出を行い、公開しなければなりません。 オアシスは、本資料、公の発言（書面、口頭を問わず、また媒体の如何を問わないものとする）や本ウェブサイトを通じて、その考えや意見を表明し、または他の株主と対話するためのその他の行為により、日本の金融商品取引法上、他の株主と共同保有者や特別関係者として扱われる意図を否定します。また、オアシスは、他の株主の保有する議決権の行使につき、当該株主を代理する 権限を受任する意思はありません。これらの資料は、専らオアシスの意見、解釈および推定を表すものです。オアシスは、オアシス・ファンドの投資顧問としての立場においてのみ、これらの意見を表明しています。

OASIS